

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثانية)

اسم العادة :- القانون الدولي

تاريخ الإمتحان :- الأربعاء ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

ثلاثة اسئلة علي الطالب اختيار اثنين

القسم الثاني :-

ثلاثة اسئلة علي الطالب اختيار اثنين

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص ٣ : ٤	س ١: اكتب في تعريف المعاهدات الدولية وعناصرها ؟
ص ٥ : ٨	س ٢: اكتب في اركان وشروط صحة ابرام المعاهدات الدولية ؟
ص ٩ :	س ٣: وضح الفرق بتن البطلان المطلق والبطلان النسبي في المعاهدات الدولية ؟ صيغة اخري: وضح اثر مخالفة شروط صحة ابرام المعاهدات ؟
ص ١٠ : ١١	س ٤: اكتب في مرحلة المفاوضات كأحد مراحل ابرام المعاهدات الدولية ؟
ص ١١ : ١٢	س ٥: وضح القيمة القانونية للتصديق الناقص علي المعاهدة الدولية ؟ صيغة اخري: وضح حكم التصديق المخالف للقواعد الدستورية الداخلية ؟
ص ١٣ :	س ٦: وضح ضمانات مبدأ التزام الدول باحترام المعاهدة وتنفيذها بحسن نية ؟
ص ١٤ : ١٧	س ٧: وضح اثار المعاهدات الدولية في مواجهة غير الاطراف ؟ صيغة اخري: اكتب في حالات فرض المعاهدات الدولية التزامات علي دول ليست اطراف فيها ؟
ص ١٨ : ٢٠	س ٨: اكتب في اسباب انقضاء المعاهدات الدولية ؟
ص ٢١ : ٢٢	س ٩: وضح المقصود بالعرف الدولي مبيناً أهميته وأركانه وأنواعه ؟
ص ٢٣ :	س ١٠: تكلم عن المبادئ القانونية العامة كأحد مصادر القانون الدولي

س ١ : اكتب في تعريف المعاهدات الدولية وعناصرها ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف المعاهدة:

أ- نعرف اتفاقية فيينا للمعاهدة الدولية:

ثانياً: العناصر الأساسية للمعاهدة الدولية:

١- المعاهدة اتفاق مبرم بين أشخاص القانون الدولي:

٢- أن يعقد الاتفاق كتابة في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه:

٣- الخضوع لأحكام القانون الدولي:

٤- أن يهدف هذا الاتفاق إلى إحداث آثار قانونية معينة:

أولاً: تعريف المعاهدة:

أ- نعرف اتفاقية فيينا للمعاهدة الدولية:

☞ تعني اتفاقاً دولياً يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر، وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه.

ب- النعريف الراجح للمعاهدة الدولية:

☞ اتفاق يعقد كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، بقصد أحداث آثار قانونية، ويخضع لقواعد القانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه:

ثانياً: العناصر الأساسية للمعاهدة الدولية:

١- المعاهدة اتفاق مبرم بين أشخاص القانون الدولي:

☞ يلزم أن تبرم بين أشخاص القانون الدولي العام والتي تتمثل في الدول والمنظمات الدولية حيث تعتبر هي وحدها الكيانات الدولية، التي تتمتع بالشخصية القانونية وأهلية مباشرة التصرفات الدولية، وبالتالي لا تعد من قبيل الاتفاقيات الدولية، الاتفاقات التي تبرم بين طرفين أحدهما على الأقل ليس من أشخاص القانون الدولي، كما لا تعتبر معاهدة الاتفاق المبرم بين دولة وأحد الأفراد، وطنيين كانوا أو أجانب، مثل عقود القرض، وعقود الامتياز كما لا تعتبر معاهدة الاتفاقات التي تبرمها الدول مع الشركات الخاصة مهما كانت أهميتها الاقتصادية والقانونية.

☞ أهلية دولة الفاتيكان في إبرام المعاهدات الدولية → اعترفت دول العالم لدولة الفاتيكان بشخصية القانون الدولي العام، ومن ثم فهي تملك أهلية إبرام الاتفاقيات الدولية مع أشخاص القانون الدولي الأخرى.

☞ أهلية الدولة الفيدرالية في إبرام المعاهدات → كذلك تتمتع الدولة الفيدرالية بحق إبرام المعاهدات الدولية دون الولايات المكونة لها حيث لا تتمتع هذه الولايات بالشخصية القانونية الدولية وبالتالي لا يجوز لها إبرام المعاهدات الدولية إلا إذا خولها الدستور الاتحادي الحق في إبرام الاتفاقات الدولية.

☞ أهلية المنظمات الدولية في إبرام المعاهدات الدولية → تعتبر الاتفاقيات التي تبرمها المنظمات الدولية فيما بينها أو بين إحداها والدول من قبيل الاتفاقيات الدولية، وذلك لتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية والتي تأكدت لها بحكم محكمة العدل الدولية عام ١٩٤٩ في قضية تعويض الأضرار التي أصابت الأمم المتحدة على أثر الاعتداء على موظفيها في فلسطين المحتلة.

٢- أن يعقد الاتفاق كتابة في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه:

اشترطت المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسريان أحكام هذه الاتفاقية على معاهدة ما أن تكون مكتوبة والكتابة المطلوبة هنا ليس للإثبات فقط ولكنها شرط وعنصر من عناصر انعقاد المعاهدة الخاضعة لاتفاقية فيينا ولكن ليس معنى ذلك عدم اعتبار الاتفاقيات الشفوية معاهدات بل هي معاهدة بالمعنى الدقيق ولها ذات القيمة القانونية للمعاهدات المكتوبة،

لكن الفارق بين المعاهدات المكتوبة والمعاهدات الشفوية هو أن الأولى فقط هي التي تسري عليها أحكام اتفاقية فيينا وقد أقرت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا ذاتها هذه الأحكام وقررت أنها تعترف للمعاهدات غير المكتوبة بكل القوة القانونية وبالتالي ترتب كافة آثارها القانونية بين طرفيها وبالتالي تنحصر مشكلتها في كيفية إثباتها وذلك إذا نشب نزاع بين طرفيها حول وجودها أو وجود نص فيها، ونعتقد أنه يمكن إثبات ذلك عن طريق الاحتفاظ بشرائط المسجل "الكاسيت" أو شرائط الفيديو .

يمكن للمعاهدة أن تدون كتابة في وثيقة رسمية واحدة، وقد تدون في أكثر من وثيقة، وقد تأخذ هذه الاتفاقات المتعددة الوثائق صورة تبادل الخطابات أو الإعلانات المتبادلة أو المذكرات المتبادلة.

أخيراً، فإن أي اتفاق دولي يعتبر معاهدة أياً كانت التسمية التي تطلق عليه، ومن التسميات الشائعة للمعاهدة **وإن كان لها مدلول خاص ما يلي:**

- ١- **المقصود بالمعاهدة** ← الاتفاق الذي يتناول موضوعاً سياسياً كمعاهدات التحالف ومعاهدات الصلح ومعاهدات الصداقة.
- ٢- **المقصود بالاتفاقية** ← كل اتفاق يستهدف وضع قواعد قانونية لتنظيم موضوع معين ويكون أطرافه أكثر من دولتين. كاتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ والتي وضعت نظاماً قانونياً للملاحة في قناة السويس .
- ٣- **الميثاق أو العهد** ← ويطلق هذا الاصطلاح على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية، كعهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية .
- ٤- **المقصود بالنظام السياسي** ← الاتفاقات المنشئة للمحاكم الدولية كالنظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولية والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- ٥- **التصريح** ← ويطلق على الاتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح لندن الصادر في ٢٦ فبراير ١٩١٩ بشأن الحرب البحرية .
- ٦- **البروتوكول** ← اصطلاح شائع يطلق على مختلف الاتفاقات الدولية، وقد يقصد به الاتفاق الذي يتناول تسجيل ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية، وقد يطلق على المعاهدات بالمعنى الكامل، غير أنه كثيراً ما يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل قبول الدول لمسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه في المعاهدة المبرمة بينهما.
- ٧- **المقصود بالاتفاقات البابوية** ← الاتفاقيات التي يبرمها البابا مع الدول الأخرى بقصد المحافظة على مصالح الكنيسة الكاثوليكية.

٣- الخضوع لأحكام القانون الدولي:

يعتبر خضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي شرطاً أساسياً لقيام المعاهدة الدولية، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي إذا كانت تنظم موضوعاً من موضوعات القانون الدولي، أما إذا كانت تتناول موضوعاً من موضوعات القانون الداخلي، فإنها لا يمكن أن تعتبر معاهدة دولية، ومثال ذلك الاتفاق المبرم بين أشخاص القانون الدولي ويتناول شراء أو التنازل عن قطعة أرض داخل دولة ما لإقامة عليها مركز تجاري أو ثقافي، فمثل هذه الاتفاقات تعتبر بمثابة عقود تخضع لقواعد القانون الداخلي طبقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص وهو في الغالب القانون الداخلي للدولة التي يقع بها العقار .

٤- أن يهدف هذا الاتفاق إلى إحداث آثار قانونية معينة:

يتعين لكي يوصف اتفاقاً ما بأنه معاهدة دولية أن يقصد الأطراف من وراء إبرامه إلى ترتيب آثار قانونية معينة، وقد تتمثل هذه الآثار في خلق قاعدة قانونية جديدة، أو ترتيب حقوق والتزامات فيما بينهم، أما إذا كانت الاتفاقات المبرمة بين الدول تقرر وتردد مبادئ قانونية مستقرة، كالتأكيد على عدم شرعية استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، أو التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو التأكيد على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، فإن مثل هذه الاتفاقات لا تعد من قبيل المعاهدات الدولية، لأنه لم يترتب على إبرامها في العلاقة بين أي أطرافها أي آثار قانونية جديدة.

س ٢: اكتب في اركان وشروط صحة إبرام المعاهدات الدولية ؟

عناصر الإجابة

الشرط الأول: أهلية إبرام المعاهدات الدولية:

الشرط الثاني: توافر الرضا لدى أطراف المعاهدة وسلامة هذا الرضا من العيوب:

رابعاً: الإكراه:

ثالثاً: إفساد إرادة ممثل الدولة:

ثانياً: التدليس:

الشرط الثالث: مشروعية موضوع المعاهدة وفقاً لقواعد القانون الدولي

أ- أن يكون موضوع المعاهدة ممكن التنفيذ من الناحية الواقعية:

ب- أن يعارض موضوع المعاهدة مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام العام الدولي وما به من قواعد أمرة:

الشرط الأول: أهلية إبرام المعاهدات الدولية:

يشترط لكي يوصف اتفاقاً ما بأنه معاهدة دولية أن يتمتع من اشترك فيه بأهلية إبرام المعاهدات الدولية، وتقتصر هذه الأهلية على أشخاص القانون الدولي العام التي تتمثل في **الدول والمنظمات الدولية وكذلك مدينة الفاتيكان.**

الدول التي لها حق إبرام المعاهدات ← الدول كاملة السيادة والتي يتوافر لها أركانها الثلاثة من **(شعب و إقليم و حكومة وطنية)** تعبر عن سيادته، وذلك لأن إبرام المعاهدات مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولهذا فإن الدول ناقصة السيادة كالدول المحمية، والدول الموضوعية تحت الانتداب والدول الموضوعية تحت الوصاية والدول المحتلة الواقعة تحت نير الاستعمار لا تملك أهلية إبرام المعاهدات الدولية حيث يباشر هذه الأهلية نيابة عنها الدولة الحامية أو المنتدبة أو الواصية أو المستعمرة .

كذلك لا يجوز للدول التي في حالة حياد دائم كسويسرا والنمسا أن تبرم معاهدات تتنافى مع حالة الحياد، كمعاهدات التحالف والانضمام إلى الأحلاف العسكرية .

كذلك لا تملك الولايات الأعضاء في دولة فيدرالية أهلية إبرام المعاهدات كقاعدة إلا إذا سمح لها ميثاق أو دستور الاتحاد بذلك .

لا تملك الأفراد أو الشركات أو المؤسسات العامة داخل الدولة الشخصية القانونية الدولية ومن ثم لا توصف الاتفاقات التي يبرمونها مع أفراد أو شركات أجنبية أو حتى حكومة دولة أخرى بالاتفاقات الدولية وإنما هي عقود تخضع للقانون الداخلي للدولة.

المنظمات الدولية ← تملك أهلية إبرام المعاهدات الدولية، ولكن في حدود ما تتمتع به من شخصية قانونية دولية، لأن المنظمات الدولية على خلاف الدول لا تملك اختصاصاً عاماً، ولكن تملك فقط اختصاصاً محدداً بالأغراض التي أنشئت من أجلها والمحددة في الميثاق المنشئ لها، فلا يجوز لها أن .

تملك المنظمات الدولية أهلية إبرام المعاهدات الدولية سواء نص على ذلك ميثاقها أم لم ينص لأن أهليتها مرتبطة بالاعتراف لها بشخصية القانون الدولي .

كذلك اعترفت الجماعة الدولية **لمدينة الفاتيكان** وممثلها البابا الكاثوليكي بحق إبرام المعاهدات الدولية في حدود الأغراض الدينية المسيحية .

الشرط الثاني: توافر الرضا لدى أطراف المعاهدة وسلامة هذا الرضا من العيوب:

لا يكفي أن يبرم الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي العام حتى يكون معاهدة دولية، بل يلزم أن يتم التعبير عن إرادة شخص القانون الدولي بطريقة صحيحة، وذلك بأن يتوافر الرضا التام الخالي من العيوب لدى أجهزة أشخاص القانون الدولي والتي تمثلها في التعبير عن إرادتها، فإذا شاب هذه الإرادة غلط أو تدليس أو إكراه، فإن للطرف الذي تعيبت إرادته أن يتمسك ببطلان المعاهدة وقد تناولت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هذه العيوب وأكدت آثارها في عدم صحة المعاهدة **وذلك على النحو التالي:**

أولاً: الغلط:

المقصود بالغلط ← توهم ممثل شخص القانون الدولي بوجود واقعة جوهرية تدفعه إلى إبرام المعاهدة.

شروط الغلط:

هناك شروط يلزم توافرها في الغلط حتى يمكن الاستناد إليه لإبطال المعاهدة وتمثل فيما يلي:

- 1- **الشرط الأول** ← **توهم غير الحقيقة بشأن واقعة معينة** ← والوهم هو اعتقاد ذهني خاطئ بحقيقة واقعة، يتخيل فيها شخص القانون الدولي وجودها فيقدم على إبرام المعاهدة، ويشترط حتى يمكن التمسك بهذا الغلط إلا تكون الدولة قد أسهمت بسلوكها في وجود هذا الغلط، أو ألا تكون الظروف المحيطة تحذر من احتمال وقوعه، أو كان يمكنها تداركه ولكنها تقاعست عن ذلك.
- 2- **الشرط الثاني** ← **أن ينصب الغلط على واقعة من الوقائع** ← بمعنى أن يتعلق بواقعة مادية أو بمركز قانوني فهذا الغلط هو الذي يعيب إرادة الدولة أما إذا تعلق الغلط بالقانون فلا يعيب إرادة الدولة إذ لا يعذر أحد لجهله بالقانون .
- 3- **الشرط الثالث** ← **أن يكون الغلط جوهرياً** ← بمعنى أن يتعلق الغلط بواقعة جوهرية توهمت الدولة وجودها فدفعتها إلى إبرام المعاهدة بحيث لولا هذا الغلط لما أقدمت الدولة على إبرامها، أما إذا كان الغلط متعلق بواقعة قليلة الأهمية لم تكن محل اعتبار عند إبرام المعاهدة فلا يكون لها تأثير على إبطال المعاهدة.

ثانياً: التدليس:

استخدام طرق احتيالية بغرض إيهام المتعاقد الآخر بخلاف الحقيقة لدفعه إلى التعاقد. ونستشف من هذا التعريف أن

التدليس يتميز عن الغلط في عدة أوجه هي:

- 1- **الوجه الأول** ← أن الغلط مجرد حالة ذهنية تلتبس بها إرادة الدولة التي أبرمت المعاهدة دون أي تدخل من قبل الدولة الأخرى المتعاهدة معها والتي يكون سلوكها سلبياً. في حين أن التدليس تقوم الدولة المتعاقدة باستخدام طرق احتيالية لإيقاع الدولة الأخرى في الغلط حول حقيقة الوقائع محل المعاهدة. أي أن التدليس يستلزم سلوك إيجابي ولا يقوم بمجرد الصمت.
- 2- **الوجه الثاني** ← كما أن مجرد الغش والتدليس يؤدي إلى بطلان المعاهدة أما الغلط فيشترط فيه أن يكون جوهرياً حتى يمكن التمسك به لإبطال المعاهدة.
- 3- **الوجه الثالث** ← التدليس لا يعيب إرادة الدولة فقط كما في الغلط بل يهدم الثقة المتبادلة بين الدول
- 4- **الوجه الرابع** ← لا يقتصر الجزاء المترتب على التدليس في البطلان فقط كما في الغلط، بل يترتب عليه تحريك المسؤولية الدولية وما يترتب عليها من تعويض.
- 5- **الوجه الخامس** ← إثبات التدليس أيسر من إثبات الغلط لأن الأول يفصح عنه سلوك إيجابي وهو استخدام طرق احتيالية في حين أن الغلط سلوك سلب لا يفصح عنه سلوك خارجي.

شروط التدليس:

يشترط في عيب التدليس البطل للمعاهدة شرطان هما:

- 1- **الشرط الأول** ← استخدام طرق الغش والتدليس لإيقاع الطرف الآخر في وهم يخالف الحقيقة بشأن الوقائع المتعاقد عليها مثل إصدار إعلانات أو تصريحات خادعة.
- 2- **الشرط الثاني** ← أن تكون موافقة الدول على إبرام المعاهدة مرتبطة ومتربة على استخدام الطرق الاحتيالية بحيث لولا استخدام هذه الطرق ما تحققت موافقة الدولة.

ثالثاً: إفساد إرادة ممثل الدولة:

المقصود بإفساد إرادة ممثل الدولة ← التأثير على إرادة ممثل الدولة بمختلف وسائل الإغراء المادية والمعنوية بقصد توجيه إرادته إلى إبرام المعاهدة على نحو معين لم يكن يتحقق لولا استخدام هذه الوسائل.

معنى ذلك أنه إذا كانت الدولة قد ارتضت الالتزام بالمعاهدة ووافق ممثلها على إبرامها بسبب استخدام وسائل الإغراء المادية كتقديم رشوة أو هدايا مبالغ فيها، أو الوسائل المعنوية كوعده بمساعدته في الحصول على منصب فإنه يترتب على ذلك أنه يجوز لدولته أن تستند إلى هذا الإفساد لإبطال ارتضاؤها الالتزام بالمعاهدة ولكن يجب أن تكون وسائل الإغراء هي السبب الدافع لإبرام المعاهدة على هذا النحو الذي يحقق مصالح الدولة التي قامت بالإفساد ويلحق الضرر بدولته .

رابعاً: الإكراه:

المقصود بالإكراه ← الضغط على إرادة الدولة أو المنظمة الدولية المتعاهدة أو ممثلها بوسائل الضغط المادي أو المعنوي لحملها على إبرام معاهدة ما كانت لتبرمها لولا هذا الضغط. ولذلك فإن الإكراه بعدم الإرادة وبالتالي يبطل التصرف.

قد ميزت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ بين الإكراه الذي يقع على ممثل الدولة والإكراه الذي يقع على الدولة ذاتها مع أن كلاهما يبطل المعاهدة التي تبرم تحت تأثيرها.

١- الإكراه الذي يقع على ممثل الدولة أو المنظمة الدولية:

الدول والمنظمات الدولية أشخاص القانون الدولي ذات شخصية قانونية اعتبارية أي تحتاج إلى من يمثلها ويعبر عن إرادتها ويبرم المعاهدة باسمها. وحتى يقوم هذا الممثل بالتعبير عن الارتضاء للالتزام بالمعاهدة يلزم أن تكون إرادة هذا الممثل حرة وغير معرضة لأي ضغوط، أما إذا مارس أحد أطراف المعاهدة خلال مراحل إبرامها أية ضغوط مادية كالضرب أو التعذيب أو السجن أو معنوية كالتهديد ضد ممثلاً للطرف الآخر لمنعه من تنفيذ مهمته المكلف بها من الدولة أو المنظمة التي يمثلها. فإن من شأن ذلك تخويل دولته حق التمسك ببطلان هذه المعاهدة المبرمة تحت وطأة إكراه ممثلها.

يتصور حدوث هذا النوع من الإكراه بشأن المعاهدات الدولية ذات الشكل المبسط والتي تصبح نافذة وملزمة للدولة وللمنظمة بمجرد التوقيع عليها من ممثلها ولا تحتاج إلى إجراءات أخرى مثل التصديق لنفاذها فمثل هذه المعاهدات تكون باطلة وعديمة الأثر .

إذا كانت المعاهدة من المعاهدات بالمعنى الدقيق أي التي تحتاج إلى إجراءات خاصة لإبرامها مثل التصديق وتبادل وثائق التصديق، فإنه يمكن للدولة أو للمنظمة الدولية المعنية أن تتخلص من هذا الإكراه عن طريق عدم استكمال مراحل إبرام المعاهدة وترفض التصديق على المعاهدة التي تم إكراه ممثلها على توقيعها .

ب- الإكراه الواقع على الدولة ذاتها:

المقصود بالإكراه الواقع على الدولة ذاتها ← دفع دولة أو منظمة دولية إلى إبرام معاهدة دولية تحت تأثير استخدام القوة أو التهديد بها من جانب المتعاقد الآخر.

قد يكون الإكراه مادياً نتج عن حرب أعلنتها دولة على أخرى أو أثناء احتلالها أراضيها وقد يكون معنوياً نتج عن ضغط سياسي أو اقتصادي باشرته دولة تجاه دولة أخرى.

على هذا إذا تعرضت دولة في أية مرحلة من مراحل إبرام المعاهدة لإكراه مادي أو معنوي فإن ذلك يجعل المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً .

الشرط الثالث: مشروعية موضوع المعاهدة وفقاً لقواعد القانون الدولي

🌐 يجب أن يكون موضوع المعاهدة مشروعاً، ويكون كذلك إذا كان ممكناً التنفيذ من ناحية، وإلا يكون متعارضاً مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام العام الدولي وما به قواعد آمرة من ناحية أخرى.

أ- أن يكون موضوع المعاهدة ممكن التنفيذ من الناحية الواقعية:

🌐 يجب أن يتفق أطراف المعاهدة على موضوع أو محل يمكن تنفيذه أما إذا كان تنفيذه مستحيلاً كأن تتفق دولة مع دولة أخرى على أنها تتنازل لها عن إقليم لا تملكه وفي سيادة دولة أخرى.

ب- ألا يتعارض موضوع المعاهدة مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام العام الدولي وما به من قواعد آمرة:

🌐 بالرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر اتفاقاً دولياً إلا أنه يعتبر ذا قيمة دستورية لأن قواعده تعد بمثابة القواعد الدستورية للجماعة الدولية، وهذه الأهمية التي يتمتع بها ميثاق الأمم المتحدة تعد استثناء على مبدأ المساواة في القيمة بين الاتفاقات الدولية، وعلى هذا إذا أبرمت دولتان اتفاقاً يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كان اتفاقهما لا يعتد به ولا عبء له ولا يلتزموا بتنفيذ الالتزامات الواردة به وإنما يلتزموا باحترام الالتزامات الواردة في الميثاق .

🌐 كذلك لا يجوز للدول أن تبرم اتفاقات دولية تتعارض مع النظام العام والآداب العامة الدولية وما به من قواعد آمرة، فلا يجوز لها أن تتفق على الاتجار في الرقيق "العبيد" بنوعيه الأبيض والأسود، أو على الاتجار في المخدرات أو اقتسام السيادة على أجزاء من أعالي البحار أو على شن حرب عدوانية على دولة أخرى .

🌐 لا يقتصر الأمر على بطلان المعاهدات التي تتعارض وقت إبرامها مع القواعد الآمرة في القانون الدولي، ولكن إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة لم تكن موجودة وقت إبرام المعاهدة، ولكنها تتعارض مع هذه المعاهدة فإن المعاهدة تكون باطلة كذلك. وهذا ما نصت عليه المادة ٦٤ من اتفاقية فيينا حيث تقرر إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العامة فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل بها.

🌐 **لكن هل تبطل معاهدة مبرمة بين دولتين تتعارض مع معاهدة سابقة أو لاحقة أبرمتها إحدى هاتين الدولتين مع دولة ثالثة؟**

فالحل هو أنه لا يترتب على ذلك بطلان المعاهدة الأولى المبرمة بين الدولتين أ، ب وذلك لأن كل معاهدة لا تلزم سوى أطرافها، ولكن كل ما في الأمر هو نشوء المسؤولية الدولية للدولة التي اشتركت في إبرام المعاهدة الثانية المتضمنة لالتزامات دولية مخالفة لالتزاماتها التي سبق أن ألزمت بها بمقتضى المعاهدة الأولى.

س ٣: وضع الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في المعاهدات الدولية ؟
صيغة اخرى : وضع اثر مخالفة شروط صحة إبرام المعاهدات ؟

الجزء المترتب على مخالفة شروط صحة إبرام المعاهدات أما أن يكون هو البطلان المطلق أو البطلان النسبي "القابلية للإبطال" .

أولاً:البطلان المطلق:

المقصود بالبطلان المطلق ← انعدام كل أثر قانوني للمعاهدة سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير وذلك إذا شابها عيب جوهري في أحد أركانها الأساسية. ويمكن التمسك بالبطلان المطلق في أي وقت وأمام أية جهة قضائية كمحاكم التحكيم أو محكمة العدل الدولية أو أمام أي جهاز تابع لمنظمة دولية كمجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة. كما أن هذا النوع من البطلان لا يصحح بإجازته صراحة أو ضمناً من الطرف الذي يجوز له التمسك به حيث لا يجوز التنازل عنه لأنه متعلق بالنظام العام الدولي.

من أمثلة حالات البطلان المطلق ← التي وردت في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ حالة بطلان المعاهدة بسبب عيب الإكراه سواء وقع على ممثل الدولة أم وقع على الدولة ذاتها كذلك تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً منطلقاً إذا كان موضوعها غير مشروعاً أو متعارضاً مع قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي القائمة أو التي تظهر مستقبلاً .

ثانياً:البطلان النسبي:

المقصود بالبطلان النسبي ← قابلية المعاهدة للإبطال لوجود عيب جوهري في أحد شروط إبرامها ويكون البطلان هنا نسبياً لأنه يتوقف على تمسك الدولة به فإذا دفعت به وتم إثباته كانت المعاهدة باطلة وغير مرتبة لأي أثر بعد ذلك، أم إذا لم تتمسك به وأجازت المعاهدة بالرغم من العيوب التي تشوبها فإن هذا يؤدي إلى تصحيحها. والإجازة قد تكون صريحة بالتعبير عن ذلك صراحة أو ضمناً بالمضي قدماً في تنفيذها .

من أمثلة حالات البطلان النسبي ← توافر عيب الغلط أو التدليس أو إفساد إرادة ممثل الدولة فإذا وقع ممثل الدولة في غلط أو تعرض للغش والتدليس والإفساد .

لم تتمسك الدول بهذه العيوب ومضت في تنفيذ المعاهدة فإن هذا يعتبر تصحيح وإجازة للمعاهدة وتطهير لما بها من عيوب، ولا يجوز لها أن ترجع عن ذلك .

قد أقرت هذه الأحكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا حيث قالت: لا يجوز للدولة بعد اطلاعها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب بطلان المعاهدة أو إنهاؤها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إذا تحقق ما يلي: أ - إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو على أن تبقى نافذة أو أن يستمر العمل بها حسب كل حالة. أو إذا اعتبرت الدولة بموجب سلوكها قد قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بها حسب كل حالة.

هناك فوارق أخرى بين البطلان المطلق والبطلان النسبي وردت في المادة ٤٤ من الاتفاقية والتي تقرر جواز الفصل بين نصوص المعاهدة فيتم إبطال النصوص التي وردت على وقائع شابها غلط أو تدليس أو إفساد أو تجاوز للصلاحيات، ويتم الإبقاء على النصوص الأخرى التي لم يتعرض فيها إرادة الدولة لمثل هذه العيوب السابقة ولكن بشرط أن تقبل نصوص المعاهدة هذا الفصل أو كان قبول هذه النصوص المعيبة لم يكن ذا أساساً ضرورياً لارتضاء الدولة بالمعاهدة. أما في البطلان المطلق فإنه يرد على المعاهدة برمتها ولا يجوز الفصل بين نصوصها بإجازة بعضها وإبطال البعض الآخر.

س ٤: اكتب في مرحلة المفاوضات كأحد مراحل إبرام المعاهدات الدولية ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف المفاوضات

ثانياً: سلطة إجراء المفاوضات وأوراق التفويض

أولاً: تعريف المفاوضات

المقصود بالمفاوضات ← تبادل وجهات النظر بين أشخاص القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل أو تنظيم لموضوع معين يكون محل الاتفاق المزمع إبرامه.

ثانياً: سلطة إجراء المفاوضات وأوراق التفويض

يتعين أن تجري المفاوضات بين ممثلي أشخاص القانون الدولي من دول ومنظمات دولية. والقانون الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد الشخص المتمتع فيها بحق التمثيل وأهلية إبرام المعاهدة كما أن ميثاق المنظمة هو الذي يحدد كذلك ممثلها الذي يحق له إبرام المعاهدات بالنيابة عنها والذي يكون في الغالب الأمين العام للمنظمة "السكرتير العام".

قد استقر العمل الدولي على أن رئيس الدولة في الأنظمة الرئاسية ورئيس الحكومة في الأنظمة البرلمانية يملكان أو من يفوضونه سلطة إبرام المعاهدات الدولية. وكذلك رؤساء البعثات الدبلوماسية السفراء أو من يقوم مقامهم فيما يتعلق بالمعاهدة المبرمة بين الدولة التي أوفدتهم والدولة الموفدون إليها. وقد قننت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ما استقر عليه العرف الدولي من اعتبار الأشخاص المذكورين ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة إلى تقديم وثائق تفويض. وهؤلاء الأشخاص هم:

١. رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدة.
 ٢. رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها
 ٣. الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى فروعها فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر أو المنظمة أو الفرع.
- عدا هؤلاء الأشخاص فلا يكونوا ممثلين لدولهم إلا إن قدموا الأوراق التي توضح تفويضهم. أو إذا بدا من السوابق الماضية إن الدولة تعترف بهذا الشخص ممثلاً لها

س.ف: وضح القيمة القانونية للمفاوضات التي يجريها شخص غير مفوض لتمثيل دولته ؟

لكن ما قيمة المفاوضات التي يجريها شخص وهو غير مفوض لتمثيل دولته؟

يواجه هذا التساؤل حالة اغتصاب سلطة التفاوض من شخص لا يتمتع بأي سلطة لتمثيل دولته ولا يحوز على أوراق تفويض من السلطة المختصة تخوله حق التفاوض، وهنا لا تكون لمثل هذه المفاوضات وغيرها من التصرفات المتعلقة بإبرام المعاهدة أي قيمة قانونية وبالتالي لا تنتج أي أثر قانوني في مواجهة الجهة التي يدعى تمثيلها. ولكن يمكن للجهة سواء كانت دولة أو منظمة دولية أن تجيز تصرفات هذا الشخص وتعترف بشريعة ما قام به من مفاوضات باسمها، ويعتبر هذا الإجراء منها بمثابة إجازة لاحقة لتصرفات هذا الشخص .

س.ف: وضع القيمة القانونية للمفاوضات التي يجريها شخص يتجاوز حدود التفويض ؟

✎ **يثور تساؤل أخير وهو ما حكم المفاوضات التي يجريها شخص يكون ممثلاً لدولته لكنه يتجاوز حدود التفويض الممنوح له؟**

✎ تعتبر تصرفاته كلها صحيحة سواء التي التزم فيها بحدود سلطاته أو التي تخطاها فيها، وذلك لحماية الدولة أو المنظمة التي يتفاوض معها وخاصة أنها تتعامل مع ممثل شرعي للجهة التي يمثلها ولذلك تتحمل دولته تصرفاته المتجاوزة لأنها مسئولة عن اختياره

لكن يجوز لدولته أن تتمسك بإبطال تصرفاته التي تجاوز فيها حدود سلطاته بتحقيق شرطان هما:

١- الشرط الأول ← أن تخطر الدولة التي يمثلها هذا الشخص الدول الأخرى التي يتفاوض معها بحدود تفويضه والقيود التي ترد عليها.

٢- الشرط الثاني ← أن يتم هذا الإخطار بصورة مسبقة على إجراء المفاوضات والتصرفات، فإذا تم الإخطار بعد ذلك أو لم يتم هذا الإخطار أصلاً فإن تصرفاته تعتبر صحيحة وملزمة لها.

س ٥ : وضع القيمة القانونية للتصديق الناقص علي المعاهدة الدولية ؟

صيغة اخري : وضع حكم التصديق المخالف للقواعد الدستورية الداخلية ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف التصديق الناقص:

ثانياً: القيمة القانونية للتصديق:

ثالثاً: موقف اتفاقية فيينا من مشكلة التصديق الناقص:

أولاً: تعريف التصديق الناقص:

✎ التصديق المخالف للقواعد الدستورية الداخلية.

ثانياً: القيمة القانونية للتصديق:

✎ لما كان الاختصاص بالتصديق طبقاً للغالبية العظمى من الدساتير موزعاً بين رئيس الدولة وممثلي الشعب (البرلمان) فإنه يترتب على ذلك التساؤل عن القيمة القانونية في القانون الدولي للتصديق الذي لم تحترم بصدده قواعد القانون الداخلي الخاصة بالتصديق كأن يصدق رئيس الدولة على معاهدة من المعاهدات من غير أن يراعى الشروط المنصوص عليها في دستور الدولة، كأن يجري التصديق قبل الحصول موافقة البرلمان أو رغم رفض البرلمان واعتراضه على المعاهدة، فما حكم مثل هذه المعاهدات؟ فهل هي صحيحة نافذة دولياً أم أن التصديق قد وقع باطلاً فلا ينتج آثاره الدولية والتي منها اعتبار المعاهدات كأن لم تكن؟

يسود الفقه في حل هذه المسألة ثلاث نظريات:

✎ **تذهب النظرية الأولى إلى صحة المعاهدة** بالرغم من أن التصديق عليها تم بالمخالفة للقواعد الدستورية الداخلية وذلك حفاظاً على استقرار العلاقات الدولية ولذلك فإن مثل هذه المعاهدة ترتب آثارها القانونية على الصعيد الدولي متى تم في شأنها تبادل التصديقات، **يستند هذا الرأي إلى الاعتبارات الآتية:**

١- يجب التمييز بين تكوين إرادة الدولة والإعراب عن هذه الإرادة فتكوين إرادة الدولة يتطلب استكمال الشروط التي نص عليها دستور الدولة. وهي مسألة لا يهتم بها إلا القانون العام الداخلي ولا تعني القانون الدولي، أما إعلان إرادة الدولة فهي من اختصاص رئيس الدولة ولا يهتم القانون الدولي إلا بذلك، وما دام هذا تحقق وقام رئيس الدولة بالتعبير عن إرادة الدولة صارت المعاهدة صحيحة .

٢- أن القانون الدولي يسمو على القانون الداخلي وفقاً لأحد مذهبي نظرية وحدة القانون.

٣- أن هذا الرأي يؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية، في حين أن إغفاله يؤدي إلى إنتاج آثار غير مقبولة وهي تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك لأن القول ببطلان الاتفاق الذي أبرمه رئيس الدولة بالمخالفة لدستوره الداخلي يجعل الدول تتحرى عن اختصاصه وتبحث عن مدى سلطاته .

٤- إن دخول المعاهدة في دور التنفيذ ليس عملاً فورياً، بل هو يتم على مراحل مختلفة تتطلب وقت وروية فهناك مرحلة التفاوض ومرحلة تحرير المعاهدة ومرحلة التوقيع وتأتي في النهاية مرحلة التصديق عليها، وكل هذه المراحل تتيح للسلطات الداخلية في الدولة الفرصة الكافية للاطمئنان والمراجعة. فإذا ما تم التصديق بعد كل هذه المراحل فليس من المقبول أن تدعي الدولة أن تصديقها جاء ناقصاً غير مستوف للشروط الدستورية .

🌟 **تذهب النظرية الثانية إلى القول ببطلان المعاهدة** التي لم يراع في التصديق عليها الإجراءات الدستورية، وهذه النظرية مؤسسة على أساس فني وقانوني مستمد من فكرة الاختصاص، فالمعاهدة لا تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا إذا كان من أبرمها مختصاً بذلك من الناحية القانونية.

🌟 **المقصود بالدستور الداخلي** ← الذي يحدد الجهاز المختص بإبرام المعاهدات. فإذا كانت أحكام الدستور الداخلي تقضي بوجوب اشتراك البرلمان مع رئيس الدولة في إبرام المعاهدة، فمعنى ذلك أن رئيس الدولة ليس له اختصاص في الانفراد بالتصديق، فإن فعل ذلك كان متجاوزاً لاختصاصه، مما يترتب عليه عدم نفاذ المعاهدة على الصعيد الدولي.

🌟 تأخذ بهذا الاتجاه دساتير غالبية الدول باعتباره قاعدة عامة وذلك بالنص على أن المعاهدة لا تكون نافذة إلا إذا روعي في إبرامها الإجراءات الدستورية المقررة.

🌟 **تذهب النظرية الثالثة إلى القول بنفاذ المعاهدة واعتبارها صحيحة** وذلك على أساس أن الدولة تتحمل عبء المسؤولية الدولية عن التصرف الفاسد الصادر عن رئيسها.

ثالثاً: موقف اتفاقية فيينا من مشكلة التصديق الناقص:

🌟 اتفاقية فيينا حاولت اتخاذ موقف وسط وتوفيق بين النظريات السابقة المتعارضة حيث قررت ما يأتي: أن المعاهدة التي تم التصديق عليها بالمخالفة لقاعدة دستورية جوهرية تعتبر باطلة وذلك بتحقق

الشروط الثلاثة الآتية:

١- **الشرط الأول** ← أن تتمسك الدولة وبصفة خاصة السلطة التي تملك التصديق فيها ببطلان المعاهدة. وذلك لأنه إذا أجازت هذه السلطة المختصة بالتصديق هذه المعاهدة صراحة أو ضمناً فإن هذه المعاهدة تغدو صحيحة

٢- **الشرط الثاني** ← أن يكون الإخلال بالقاعدة الدستورية الداخلية واضحاً. إذا كان من الممكن تبيينه والتعرف عليه من أية دولة تتصرف في مثل هذه الأمور بصورة موضوعية ووفقاً للسلوك العادي وبحسن نية.

٣- **الشرط الثالث** ← أن تنصب المخالفة على قاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد القانون الداخلي. ونرى أن جميع القواعد الدستورية الداخلية تعد من القواعد الجوهرية .

س٦: وضح ضمانات مبدأ التزام الدول باحترام المعاهدة وتنفيذها بحسن نية ؟

📌 ضمانات مبدأ التزام الدول باحترام المعاهدة وتنفيذها بحسن نية. الضمانة الرئيسية والعادية التي تكفل احترام

الدول لتعهداتها الاتفاقية تتمثل في خضوعها للمسئولية الدولية وما يترتب عليها من إدانة تستوجب التعويض حيث يعتبر الإخلال بمبدأ عدم احترام المعاهدة وتنفيذها بحسن نية بمثابة عمل دولي غير مشروع بسبب ارتكابه أضراراً بالطرف الآخر في المعاهدة، ولكن قد لا تكتفي الدول بهذه الضمانة وتورد في نص المعاهدة ضمانات أخرى يمكن أن **تتمثل فيما يلي:**

- ١- الاحتلال العسكري لجزء من إقليم الدولة ضماناً لتنفيذ بعض أو كل الالتزامات الناشئة عن المعاهدة. 📌 **يلاحظ أن** هذه الضمانة أصبحت في ذمة التاريخ وذلك بعد أن أضحت الحرب والاحتلال العسكري من الأعمال غير المشروعة والمحرمة في كافة المواثيق الدولية.
- ٢- فرض أعباء على موارد وأموال المدين، أي إعطاء الطرف الدائن امتيازاً على كل أو بعض أموال وموارد الدولة المدينة لاقتضاء التعويضات أو لتنفيذ التعهدات الأخرى .
- ٣- الحصول على تعهد دولة أو أكثر من غير الأطراف المتعاهدة وذلك في اتفاق تكميلي مرفق بالمعاهدات الأصلية. وهذا التعهد مؤداه ضمان تنفيذ المعاهدات والتدخل لدى الطرف الذي يحاول التهرب من التنفيذ للحيلولة دون ذلك، وقد يصل هذا التدخل إلى حد استخدام وسائل القهر العسكرية ضد المخالف لأحكام المعاهدة.
- ٤- قد تنص في المعاهدة على أن يجعل تنفيذها أو تنفيذ أجزاء منها تحت إشراف هيئة دولية كالأمم المتحدة مثلاً، وتتولى هذه الهيئة مهمة ضمان تنفيذ المعاهدة ويتم ذلك عن طريق جهاز للرقابة تنشئة لهذا الغرض.
- ٥- على صعيد المنظمات الدولية نجد أن هناك نصوص عديدة في مواثيقها تعطي أجهزتها سلطة اتخاذ الإجراءات الضرورية لكفالة تنفيذ مواثيقها والقرارات التي تصدر عن أجهزتها ومثال ذلك الجزاءات المنصوص عليها في الفصل السادس والفصل السابع من الميثاق والذي يصل نوع الجزاءات فيه إلى حد استخدام الجزاءات العسكرية.

س٧: وضع اثار المعاهدات الدولية في مواجهة غير الاطراف ؟
صيغة اخري : اكتب في حالات فرض المعاهدات الدولية التزامات علي دول ليست اطراف فيها ؟

عناصر الإجابة

أولاً: مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات

ثانياً: حالات تثور فيها مسألة امتداد أثر المعاهدات إلى غير الأطراف فيها

أ- المعاهدات يمكن أن تفرض التزاماً على الدول الغير في الحالات الآتية:

ب- معاهدات يمكن أن تعطى حقوقاً لدول من الغير في الحالات الآتية:

١- الاشتراط لمصلحة الغير:

٢- شرط الدولة الأكثر رعاية :

٣- الانضمام إلى المعاهدة:

٤- المعاهدات المعقنة لقواعد عرفية أو لمراكز موضوعية وتقرر حقوقاً لصالح الدول كلها

المعاهدات الدولية لا تلزم إلا عاقدتها وأنها لا يمكن أن تكون مصدر حق أو التزام للغير وهذا ما يعرف بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية .

أولاً: مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات

يعني هذا المبدأ أن المعاهدات ترتب آثارها القانونية بالنسبة لأطرافها فقط ليس لها آثار تمتد إلى الغير والذي لم يكن طرفاً فيها، وينتج عن هذا أنه لا يجوز لدولة أن تطالب بتنفيذ معاهدة ليست طرفاً فيها، كما لا يجوز لأطراف معاهدة أن يحملوا دولة من الغير بأي التزام من الالتزامات الواردة فيها، فأطراف المعاهدة هم فقط الذي تنصرف إليهم حقوقها وهم وحدهم الذين يتحملون بالتزاماتها.

س.ف: وضع حالات امتداد اثار المعاهدات الدولية للغير ؟

ثانياً: حالات تثور فيها مسألة امتداد أثر المعاهدات إلى غير الأطراف فيها

أ- المعاهدات يمكن أن تفرض التزاماً على الدول الغير في الحالات الآتية:

١- رضاء دول الغير بالالتزامات الواردة في المعاهدة ← ويستشف من هذه ضرورة تحقق **شروطان** لامتداد أثر المعاهدة إلى الغير:

- **الشرط الأول** ← أن يرغب أطراف المعاهدة في نشوء التزام على عاتق الغير.

- **الشرط الثاني** ← أن تقبل الدولة من الغير التحمل بهذا الالتزام كتابة.

على ذلك تنصرف أثر المعاهدة إلى الدول الغير والتي ليست طرفاً في المعاهدة بتوافر رضاها المكتوب على التحمل بهذا الالتزام، ويترتب على هذه الموافقة امتداد أثر الالتزام الوارد في المعاهدة إليها، ولهذا يمكن لأطراف المعاهدة مطالبتها بتنفيذ هذا الالتزام .

٢- المعاهدات المنشئة لمراكز قانونية موضوعية ← إذا تناولت معاهدة جماعية تنظيم مركز قانوني موضوعي، فيجب على جميع دول العالم وليس فقط أطراف المعاهدة وذلك دون توقف على رضاها أو عدم رضاها.

٣- **المعاهدات المقننة لأحكام مصدرها العرف الدولي** ← قد تبرم معاهدة بين مجموعة من الدول تتضمن أحكام وقواعد مستقرة كقواعد عرفية معترف بها ومقبولة من كافة الدول، ومثل هذه المعاهدات العامة تكون ملزمة لجميع الدول سواء من كان طرفاً فيها أو من لم يكن طرفاً فيها وذلك لأن هذه المعاهدات تتضمن قواعد عرفية ملزمة، وتستند إلزاميتها ليس من كونها واردة في معاهدة عامة فقط ولكن من كونها قواعد عرفية ملزمة أصلاً فالعرف مصدر من مصادر القانون الدولي الرئيسية. وتدون المعاهدات العامة القواعد العرفية من أجل إضفاء عليها صفة التحديد والوضوح ولتحسم كل نزاع يمكن أن يثور بشأنها.  الأمثلة عديدة لمعاهدات تتضمن قواعد عرفية ثابتة ومستقرة ومنها معاهدة باريس لسنة ١٨٥٦ الخاصة بالحرب البحرية. واتفاقيات لاهاي لسنة ١٨٩٩، ١٩٠٧ الخاصة بقواعد الحرب وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

٤- **المعاهدات المتعلقة بطرق المواصلات الدولية** ← مثل هذه المعاهدات تنشئ مراكز قانونية موضوعية لأنها تتعلق بتنظيم مراكز موضوعية تهتم الجماعة الدولية وتلائم حاجتها ومصالحها، كما أن مثل هذه المعاهدات تقن قواعد عرفية مستقرة خاصة بتنظيم استعمال هذه المراكز القانونية، ولذلك فهي تكون ملزمة لكافة الدول سواء من كان طرفاً في هذه المعاهدات أم من لم يكن طرفاً وسواء كان راضياً بها أو رافضاً لها. فمثلاً النظام القانوني الخاص بالمضايقات التركية ونظام قناة السويس وقناة بنما وغيرها من الممرات الدولية الهامة .

٥- **المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية عامة تهدف إلى تحقيق الأمن الجماعي** ← فمثل هذه المعاهدات تلزم كافة سواء من كان طرفاً فيها أم من لم يكن طرفاً فيها ودون توقف على الرضاء بها، وذلك لأن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق الأمن الدولي الذي لا يتحقق إلا بمنع أعمال الاعتداء سواء من جانب الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، ومثال ذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة ٦/٢ على أن تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.

ب- معاهدات يمكن أن نعطي حقوقاً لدول من الغم في الحالات الآتية:

١- الاشتراط لمصلحة الغير:

 نظام الاشتراط لمصلحة الغير يتم فيه الاتفاق بين أطراف المعاهدة على منح دولة ثالثة الميزة أو الحق محل المعاهدة، ولا تستفيد الدولة الثالثة الغير من هذا الحق إلا إذا قبلته صراحة أو ضمناً بعدم الاعتراض عليه،

ومعنى ذلك أنه يلزم توافر ثلاثة شروط لصحة الاشتراط لمصلحة الغير هم:

- **الشرط الأول** ← أن تهدف الدول المتعاقدة إلى منح دولة من الغير حقاً في المعاهدة المبرمة بينهما.
 - **الشرط الثاني** ← أن تقبل الدولة الغير المستفيدة هذا الحق الممنوح لها صراحة أو ضمناً.
 - **الشرط الثالث** ← أن تلتزم الدولة الغير بشروط ممارسة الحق الواردة في المعاهدة.
-  على هذا لا تمتد الحقوق الواردة في معاهدة إلى دول من الغير إلا برضاها بمعنى أن تقبلها صراحة أو ضمناً بعدم الاعتراض عليها .

قد أوردت هذا الأحكام السابقة المادة ٣٦ من اتفاقية فيينا حيث نصت على:

- ١- ينشأ حق للدولة الغير نتيجة نص في المعاهدة، إذا قصد أطراف المعاهدة بهذا النص منح هذا الحق للدولة الغير أو لمجموعة من الدول تنتمي هذه الدول إليها أو للدول جميعاً، ووافقت الدولة الغير على ذلك.
- ٢- تلتزم الدولة التي تمارس حقاً طبقاً للفقرة الأولى مراعاة شروط ممارسة هذا الحق المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوع وفقاً لها.

في حين نصت المادة ٢/٣٧ كيفية إلغاء أو تغيير الحق الوارد في الاشتراط لمصلحة الغير فجاء بها عندما ينشأ حق للدولة الغير، فلا يجوز للأطراف إلغاء أو تغيير هذا الحق إذا ثبت أنه قصد به إلا يكون محلاً للإلغاء أو التغيير بغير موافقة الدولة الغير هذا.

٢- شرط الدولة الأكثر رعاية :

يمكن أن تمتد آثار المعاهدة إلى دولة من الغير ليست طرفاً فيها في حالة وجود شرط الدولة الأكثر رعاية في معاهدة مبرمة بين دولتين تتعهد كل منهما أو أحدهما تجاه الأخرى بموجب هذا الشرط بأن تسمح لها بالاستفادة من كل امتياز تمنحه أي من هاتين الدولتين في أية معاهدة قد تبرمها في المستقبل مع دولة ثالثة تتناول ذات الأمور التي اتفقوا عليها في المعاهدة التي ورد فيها شرط الأفضلية في الرعاية.

يُرد في الغالب شرط الدولة الأكثر رعاية في المعاهدات الاقتصادية والتجارية ومعاهدات تقليل أو إزالة الحواجز الجمركية أو تقليل التعريفات الجمركية، كما أنه يرد في معاهدات معاملة وإقامة الأجانب.

يشترط لتطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية تحقق الشروط الآتية:

- **الشرط الأول** → أن يرد في معاهدة مبرمة بين دولتين يقرر منح مزايا معينة.
- **الشرط الثاني** → أن تقوم إحدى الدولتين بإبرام معاهدة جديدة مع دولة ثالثة تعطيها مميزات أكبر مما تتم منحه من قبل في المعاهدة الأولى.
- **الشرط الثالث** → أن يتطابق موضوع المعاهدتين بأن ينظما موضوعاً واحداً.

على هذا يرد على شرط الدولة الأكثر رعاية الملاحظات الآتية:

- **الملاحظة الأولى** → أنه يؤدي إلى المساواة في المعاملة بين مختلف الدول وإلى توحيد القواعد والنظم التي يتناولها.
- **الملاحظة الثانية** → أن مجال تطبيقه قاصر على المعاهدات العادية ولا يمتد إلى محيط المعاهدات التي تنظم علاقات بين دول تربطهم ببعض روابط خاصة.
- **الملاحظة الثالثة** → أن هذا يعد استثناءً حقيقياً من مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات.

٣- الانضمام إلى المعاهدات:

المقصود بالانضمام → إجراء يمكن بواسطته لدولة ليست طرفاً في معاهدة أن تصبح طرفاً فيها وذلك بإعلان يصدر من جانبها وفقاً لأحكام هذه المعاهدة. وبمجرد صدور هذا الإعلان وقبوله من جانب أطراف المعاهدة تصبح الدولة الراغبة في الانضمام طرفاً في المعاهدة. ولكن ليس لهذا الانضمام أثر رجعي فهو يعتبر طرفاً فيها منذ تاريخ انضمامه.

حول جواز الانضمام إلى المعاهدات يفرق الفقهاء بين المعاهدات المغلقة و المعاهدات المفتوحة

- **المعاهدات المغلقة** → المعاهدات التي لا تحتوي على نص يبيح انضمام الدول الأخرى إليها، ولكي يمكن الانضمام إلى هذه المعاهدات فيلزم الدخول في مفاوضات مع أطراف المعاهدة الأصليين وقبولهم لهذا الانضمام،
- **المعاهدات المفتوحة** → التي تحتوي على نص يبيح انضمام الغير إليها أو قبولهم له. والمعاهدات الدولية الجماعية العامة هي معاهدات مفتوحة في الغالب ولهذا يحق لكافة الدول الانضمام إليها إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

تعتبر وثائق الانضمام إلى المعاهدة دليلاً على ارتضاء الدولة الالتزام بها في

الحالات التالية ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

- الحالة الأولى ← عند تبادل وثائق الانضمام بين الأطراف.
- الحالة الثانية ← عند إيداع هذه الوثائق لدى جهة الإيداع المتفق عليها.
- الحالة الثالثة ← عند إبلاغ الأطراف أو جهة الإيداع المتفق عليها بهذه الوثائق إذا ما كان هناك اتفاق على ذلك المادة ١٦ من الاتفاقية.

لكن هل يعتبر الانضمام ضمن الحالات الاستثنائية التي يترتب عليها امتداد أثر المعاهدات إلى الدول الغير؟

ذهب جانب من الفقه إلى أنه من ضمن الحالات التي يترتب عليها امتداد أثر المعاهدة بكل ما ترتبه من حقوق والتزامات إلى دولة أخرى لم تكن طرفاً فيها، هي انضمام الدولة الغير إلى هذه المعاهدة التي لم تكن طرفاً فيها ولم يسبق لها التوقيع عليها، بحيث يترتب على هذا الإجراء من جانب الدولة الغير اعتبارها طرفاً في المعاهدة.

لكننا لا نؤيد هذا الرأي والراجح في رأينا أن الانضمام إلى المعاهدة لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تمتد فيها آثار المعاهدة إلى الدول الغير وبالتالي لا تشكل استثناءً من مبدأ نسبية آثار المعاهدة، وذلك لأن الدولة قبل الانضمام للمعاهدة تعد من الغير، وحتى هذا الوقت لا تمتد إليها آثار المعاهدة أما إذا انضمت دولة إلى المعاهدة، فإنها أصبحت طرفاً فيها بالانضمام وبالتالي زالت عنها صفة الغير، وبالتالي لا تكون آثار المعاهدة ممتدة إلى دولة من الغير بل إلى دولة منضمة تعد طرف في المعاهدة تنصرف إليها حقوقها والتزاماتها شأنها شأن الأطراف الأصلية، ومما يؤكد ذلك أن آثار المعاهدة لا تنصرف إليها إلا منذ تاريخ الانضمام وليس من تاريخ إبرام المعاهدة، فالانضمام ليس له أثراً رجعياً.

٤- المعاهدات المقننة لقواعد عرفية أو لمراكز موضوعية وتقرر حقوقاً لصالح الدول كلها

مثال ذلك ← اتفاقية القسطنطينية المبرمة في ١٨٨٨ والمنظمة للملاحة في قناة السويس والتي تقرر حرية الملاحة في القناة لبواخر كافة الدول الأطراف في الاتفاقية أو غير الأطراف فيها وبالتالي لا يجوز لمصر أن توقف الملاحة في القناة أمام سفن الدول التي لم تشترك في إبرام اتفاقية القسطنطينية بدعوى أنها لم تكن طرفاً فيها وبالتالي لا يجوز لها المطالبة بتنفيذها.

كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي جعلت من أعالي البحار من مناطق الملكية العامة الدولية وبالتالي يحق لكافة دول العالم سواء من كان طرفاً في هذه الاتفاقية أو من لم يكن طرفاً فيها أن يستغل هذه المنطقة بكل وسائل الاستغلال من حق في الصيد وتدرجات وبث إذاعي .

س ٨: اكتب في اسباب انقضاء المعاهدات الدولية؟

عناصر الإجابة

أولاً: الأسباب الاتفاقية لانقضاء المعاهدات الدولية:

١- **انقضاء المعاهدة بمقتضى نص وارد فيها:**

أ- انقضاء المعاهدة بانتهاء الأجل المحدد لها: ب- انقضاء المعاهدة بتحقيق الشرط الفاسخ الوارد فيها: ج- انقضاء المعاهدة بتحقيق الانسحاب المنصوص عليه فيها:

٢- **انقضاء المعاهدة الدولية بمقتضى اتفاق لاحق:**

ثانياً: الأسباب غير الاتفاقية لانقضاء المعاهدات الدولية:

أولاً: الأسباب الاتفاقية لانقضاء المعاهدات الدولية:

١- **انقضاء المعاهدة بمقتضى نص وارد فيها:**

☞ قد تتضمن المعاهدة ذاتها نصاً يؤدي تحققه إلى انقضاء المعاهدة

ويمكن أن تشمل حالات الإنهاء التي ترد في المعاهدة فيما يلي:

أ- انقضاء المعاهدة بانتهاء الأجل المحدد لها:

☞ قد تنص المعاهدة على سريانها لفترة زمنية معينة وهنا تنقضي هذه المعاهدة بانتهاء هذه الفترة.

ب- انقضاء المعاهدة بتحقيق الشرط الفاسخ الوارد فيها:

☞ قد تحتوي المعاهدة على شرط يؤدي تحققه إلى انقضاء المعاهدة، والشرط الفاسخ هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه زوال التعهد أما إذا لم يتحقق تظل المعاهدة سارية وناظفة.

ج- انقضاء المعاهدة بتحقيق الانسحاب المنصوص عليه فيها:

☞ قد تتضمن المعاهدة الجماعية نصاً يسمح لأحد أطرافها بالانسحاب منها بعد إعلان الدول الأخرى بذلك، فإذا ما أعلن أحد طرفي المعاهدة انسحابه منها، اعتبرت المعاهدة منتهية بالنسبة إليه، بشرط اتباع الشروط التي تنص عليها المعاهدة لإمكان هذا الانسحاب. أما إذا كانت المعاهدة ثنائية وانسحب أحد طرفيها فيترتب على انسحابه انقضاء المعاهدة كلها. ويعتبر الانسحاب من المعاهدة من صور إنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة لأحد أطرافها.

☞ **من أمثلة المعاهدات المنظمة لجواز الانسحاب منها** ميثاق جامعة الدول العربية حيث تنص المادة ١٨/ منه على: إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.

٢- **انقضاء المعاهدة الدولية بمقتضى اتفاق لاحق:**

☞ هذه هي صورة إلغاء المعاهدة الدولية بالإرادة المشتركة لأطرافها وهذا السبب للانقضاء لا خلاف عليه بين الفقهاء، إذ يجوز للإرادة المشتركة للأطراف التي أبرمت المعاهدة واكتسبتها حق الوجود لتلك الإرادة ذاتها أن تنهي هذه المعاهدة، فمن يملك منح الحياة يملك إنهاؤها، ولهذا تنقضي المعاهدة باتفاق الدول الأطراف فيها صراحة على إنهاؤها، وتكون إرادة الانقضاء هنا إرادة صريحة، ولكن قد تكون هذه الإرادة ضمنية، وذلك بإبرام اتفاق جديد يتعارض تماماً مع أحكام الاتفاق السابق، كما قد يكون الرضا الضمني على الإنهاء مفهوماً من تصرف الدول الأطراف فيه.

ثانياً: الأسباب غير الاتفاقية لانقضاء المعاهدات الدولية:

- ١- **سقوط المعاهدة باستحالة التنفيذ** ← عندما يستحيل تنفيذ أحكام المعاهدة فإنه يترتب على ذلك انقضائها وزوال آثارها القانونية، ويستحيل تنفيذ المعاهدة في الأحوال الآتية:
 - أ- إذا زال موضوعها بصورة نهائية .
 - ب- إذا كانت الاستحالة راجعة إلى قوة قاهرة .
 - ج- إذا زال أحد أطرافها أو فقد شخصيته القانونية .

- ٢- **الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة** ← إذا أخل أحد أطراف المعاهدة بالتزاماً جوهرياً من الالتزامات الواردة فيها، فإن هذا يخول الطرف الآخر أن يفسخ المعاهدة ، أي ينهيها بإرادته المنفردة. ويعد ذلك استثناء من القاعدة العامة القائلة بأنه لا يجوز لأية دولة التحلل من التزاماتها التعاقدية أو تعديل أحكامها إلا بالإرادة المشتركة لكل أطراف المعاهدة، ويوجد هذا الاستثناء تبريره في أن الدولة التي أخلت بالتزاماً جوهرياً من التزامات المعاهدة، لا تحترم المعاهدة وتنقض أحكامها وتحلل من التزاماتها ومن ثم لا يجوز لها أن تطالب الأطراف الآخرين باحترام وتنفيذ معاهدة هي ذاتها قد أخلت بها.

انقضاء المعاهدات للتغير الجوهري في ظروف إبرامها:

شرط بقاء الشيء على حاله:

القاعدة أن الدول تتقيد بالمعاهدات التي تبرمها شريطة بقاء الظروف التي أبرمت في ظلها على حالها كما هي دون تغيير، أما إذا تغيرت ظروف إبرام المعاهدة تغييراً جوهرياً بحيث أضحت لا تحقق أهدافها وتسبب أضراراً بالمصالح الحيوية لأحد أطرافها، فهل هذا من شأنه السماح لهذا الطرف بإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها؟

للإجابة على هذا التساؤل نفرق بين حالتين:

- ١- **الحالة الأولى** ← وجود اتفاق بين أطراف المعاهدة على إنهاؤها لأن ظروف إبرامها قد تغيرت تغيراً كبيراً وأصبحت مضرة بهم أو حتى يتفقوا على تعديلها لكي تتماشى مع الظروف الجديدة التي طرأت على إبرامها. ولا صعوبة هنا لأن القاعدة أن أطراف المعاهدة تستطيع إنهاء أو تعديل المعاهدة باتفاقهم المشترك.
- ٢- **الحالة الثانية** ← إذا عجزت الأطراف عن التوصل إلى اتفاق يعالج هذا التغيير في ظروف إبرام المعاهدة فيمكن لأحد أطرافها أن ينهيها بإرادته المنفردة إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- أن يكون قد حدث تغيير جوهري في ظروف إبرام المعاهدة:

لا يكون التغيير جوهرياً إلا إذا تحقق أمران هما:

- ١- **الأمر الأول** ← إذا كان وجود الظروف التي أبرمت المعاهدة في ظلها تشكل أساساً جوهرياً لرضا الأطراف بالالتزام بالمعاهدة بحيث أنه لولا لم تكن هذه الظروف موجودة لما أقدم أطراف المعاهدة على إبرامها.
- ٢- **الأمر الثاني** ← أن يترتب على هذا التغيير تحول جذري في نطاق الالتزامات التي يجب أن تنفذ مستقبلاً طبقاً للمعاهدة

ب- ألا يكون هذا التغيير متوقعاً ولاحقاً لإبرام المعاهدة:

يعني هذا أن التغيير الجوهري في ظروف إبرام المعاهدة يجب أن لا يكون أطراف المعاهدة قد توقعوها وقت إبرامها كما يجب أن تطرأ هذه الظروف بصورة لاحقة على إبرامها لأنه لو وقعت قبل انعقاد المعاهدة فإن هذا يعني أنها غير ذات أهمية في تكوين الرضا .

ج- ألا يكون هذا التغيير ناجماً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به بالتزاماته الواردة في المعاهدة أو بأي التزام يتمسك به

هذا تطبيق للحكمة القائلة لا يجوز أن يستفيد المخطئ من خطئه، فإذا كان الطرف الذي يطالب بإنهاء المعاهدة للتغيير الجوهري في ظروفها قد ساهم بسلوكه في هذا التغيير، وأن التغيير قد جاء نتيجة لمخالفته لالتزاماته الدولية فلا يجوز له أن يغنم من تصرفه السيء ويطالب بإنهاء المعاهدات المرتبط بها.

د- ألا تكون المعاهدة المطالب بانقضائها لتغيير الظروف من المعاهدات المنشئة للحدود

ذلك لأن مثل هذه المعاهدات تنشئ من مراكز قانونية موضوعية وما يترتب عليها من وجود حقوق مكتسبة، وأن القول بتأثرها بتغيير الظروف يهدد استقرار المجتمع الدولي.

أثر الحرب على المعاهدات الدولية القائمة:

المعاهدات الدولية هي تعبير عن العلاقات الودية بين الدول، في حين تتنافى الحرب مع هذه العلاقات، بل تؤدي إلى قطع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة، ولذلك تؤثر الحرب في المعاهدات المبرمة بين الدول المتحاربة، ولكن هل يترتب على الحرب انقضاء المعاهدات الدولية؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نميز بين أنواع المعاهدات كما يلي:

أ- هناك معاهدات لا تتأثر بقيام الحرب، بل تستمر نافذة المفعول ومثالها المعاهدات الدولية التي تنظم حالة

الحرب نفسها مثل اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة عام ١٩٤٩ والخاصة بمعاملة المدنيين ومرضى وجرحى وأسرى الحرب... كذلك لا تؤثر الحرب في بقاء وسريان المعاهدات الدولية التي تنشئ مراكز قانونية موضوعية مثل معاهدات الحدود، والمعاهدات التي تنظم حرية المرور والملاحة في الممرات الدولية كاتفاقية القسطنطينية ١٨٨٨ الخاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس .

ب- هناك معاهدات تؤدي الحرب إلى وقف سريانها فقط ولا تؤدي إلى انقضائها ومثالها المعاهدات الجماعية الغير

متعلقة بحالة الحرب كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ واتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لعام ١٩٦٩ واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ فمثل هذه الاتفاقيات الجماعية لا تؤدي الحرب إلى انقضائها وإنما يترتب على نشوب الحرب وقف نفاذ المعاهدات بالنسبة للدول المتحاربة فقط ولفترة الحرب وتستأنف سريانها بعد انتهاء حالة الحرب .

ج- هناك معاهدات تنقضي بقيام حالة الحرب ومثالها المعاهدات الثنائية المبرمة بين دولتين لكي تنطبق

وقت السلم كالمعاهدات ذات الطابع السياسي ومعاهدات الصداقة والتحالف والمعاهدات المتعلقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية، فمثل هذه المعاهدات تنقضي على أثر نشوب الحرب بين الدول أطراف المعاهدة، وعلى ذلك تستطيع أيأ منها إلغاء المعاهدة بالإرادة المنفردة .

التنفيذ الفعلي الكامل للمعاهدة لا يعني انقضائها:

لهذا لا نؤيد الرأي القائل في الفقه بأن التنفيذ الكلي للمعاهدة هو الوسيلة الطبيعية لانقضاء الحقوق والالتزامات المثبتة فيها، فهناك الكثير من المعاهدات الدولية بالرغم من إتمام تنفيذها تظل منتجة لآثارها مثل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة في ٢ مارس ١٩٧٩ حيث انسحبت إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة في سيناء، وتم إنشاء المناطق المنزوعة السلاح ومع ذلك تظل باقية كحجة على إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.

س ٩: **وضح المقصود بالعرف الدولي مبيناً أهميته وأركانه وأنواعه ؟**

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف العرف الدولي:

ثانياً: أهمية العرف:

ثالثاً: أركان العرف الدولي:

رابعاً: أنواع العرف:

خامساً: إلغاء القاعدة العرفية:

سادساً: تدوين قواعد العرف الدولي:

أولاً: تعريف العرف الدولي:

مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي نتيجة اعتياد الدول على اتباعها أمداً طويلاً حتى استقرت واعتقدت الدول أن هذه القواعد ملزمة وواجبة الاتباع.

ثانياً: أهمية العرف:

- ١- يعد العرف أقدم مصادر القانون الدولي العام ولذلك فهو مصدرها التاريخي ويرجع إليه الفضل في إنشاء العديد من قواعده.
- ٢- يمتاز العرف عن المعاهدات بأن قواعده تتسم بالعمومية بمعنى أنها ملزمة لجميع الدول المتحضرة في حين أن المعاهدات تقتصر قوتها القانونية على الدول الأطراف فيها الأثر النسبي للمعاهدات.
- ٣- يعتبر العرف هو المصدر الرئيسي للقانون الدولي التقليدي .

ثالثاً: أركان العرف الدولي:

لا تنشأ القاعدة الدولية العرفية إلا بتوافر ركنان أساسيان هما:

١- الركن العادي للعرف:

المقصود بالركن المادي للعرف ← السلوك الذي تعتاد الدول على تكراره، ولذلك فهو يتأتى من سلوك طبيعي وتلقائي للدول وينشأ مباشرة في الوسط الاجتماعي الدولي حيث تتكون في البداية من سابقة تقوم بها أشخاص القانون الدولي دولة أو منظمة دولية ثم تتكرر هذه السابقة منها أو الدول الأخرى ثم تتحول إلى تقاليد وعادات غير ملزمة ثم تكتسب هذه العادات القوة الملزمة بتوافر الركن المعنوي لها وهو الشعور بالزاميتها.

الاعمال التي تساهم في تكوين الركن المادي هو:

- أ- التصرفات التي تقوم بها الأجهزة الداخلية الممثلة للدولة في علاقاتها الدولية مع غيرها من أشخاص القانون الدولي، ولمعرفة هذه التصرفات يجب الرجوع إلى المراسلات والوثائق الدبلوماسية الصادرة عن ممثلي الدول أو المنظمات في العلاقات الخارجية مثل رئيس الدولة أو وزير الخارجية
- ب- التصرفات التي تقوم بها السلطات الرئيسية للدولة بشرط أن يكون هذا النشاط متعلقاً بأمور تهم القانون الدولي العام .
- ج- الأحكام القضائية الداخلية المتعلقة بموضوعات تمس العلاقات الدولية .

٢- الركن المعنوي:

المقصود بالركن المعنوي ← اعتقاد أشخاص القانون الدولي بالزامية السلوك المكون للركن المادي وأن هناك جزاء يتم توقيعه على من يخالفه.

هكذا تستمد القاعدة العرفية إلزاميتها من الاعتراف الضمني من جانب أشخاص القانون الدولي. ويلاحظ أن هذا الركن المعنوي هو ما يميز القاعدة العرفية عن العادة والتي تتجرد من القوة الإلزامية لعدم توافر الاعتراف الضمني بإلزاميتها.

رابعاً: أنواع العرف:

١- **المقصود بالعرف العام** ← العرف الذي يتضمن قواعد عامة تطبق على جميع الدول، وتلزم قواعده جميع الدول سواء من اشتراك في تكوينها أم من لم يشترك ما دام لم يصدر اعتراض من جانبها على الخضوع لحكمها. وهكذا إذا أنشأت القاعدة العرفية عرف عام فإنها تصبح ملزمة لجميع الدول، وبالتالي لا يمكن لدولة أن تحتج بعد ذلك بعدم اشتراكها في تكوين العرف، كما تلتزم بالقاعدة العرفية حتى الدول الجديدة التي لم تكن موجودة وقت نشوء القاعدة العرفية.

٢- **المقصود بالعرف الإقليمي** ← العرف الخاص بعدد معين من الدول لما بينهم من علاقات خاصة. وهكذا لا يعزى العرف الخاص إلى مجرد أن أشخاص القانون الدولي التي ساهمت في إنشائه كانت محدودة، بل ترجع في الواقع هذه الصفة الخاصة إلى أن موضوع العلاقات التي يحكمها هذا العرف الدولي هي من قبيل العلاقات الخاصة.

🌟 **مثال ذلك** ← أن تجري دولة على معاملة رعايا دولة أخرى معاملة خاصة .

خامساً: إلغاء القاعدة العرفية:

🌟 تنشأ القاعدة القانونية بالعرف أي باضطراد الدول على اتباع السلوك المكون لها يمكن أيضاً أن تختفي أو تفقد صفتها الإلزامية عن طريق العرف كذلك. أما بتغاضي الدول التي نشأت بينها هذه القاعدة عنها أو إهمالها إياها، وإما بإنشاء قاعدة عرفية جديدة مخالفة للقاعدة الأولى فتحل محلها. كما أن تدوين قاعدة قانونية في معاهدة دولية جماعية تتضمن أحكاماً مخالفة لقاعدة عرفية، يؤدي في رأينا إلى إلغائها.

🌟 **من أمثلة ذلك** ← نص ميثاق الأمم المتحدة على تحريم الحرب كوسيلة لتصفية المنازعات الدولية والنص على عدم شرعيتها لاكتساب الأقاليم وهذا ألغى قاعدة عرفية كانت تبيح الحرب وتعترف بالفتح والضم كأسباب لاكتساب الأقاليم.

سادساً: تدوين قواعد العرف الدولي:

🌟 يمتاز العرف الدولي كمصدر للقانون الدولي بأن قواعده مرنة قابلة للنمو والتطور وسد الحاجات الجديدة، ولكن هذه المميزات يقابلها عيوب هي أن هذه القواعد ليست دائماً واضحة الحدود فكثيراً ما يشوبها الغموض والخلاف حول تفسيرها، وذلك إذا تم إثبات وجودها أصلاً، ومن ناحية أخرى أنه رغم مرونة القواعد العرفية وقابليتها للتطور التلقائي، فإن هذا التطور غالباً ما يكون بطيئاً لا يجاري تتابع الأحداث العالمية. ولهذا ومن أجل تلافي هذه العيوب اتجه الرأي والعمل الدولي إلى تدوين القواعد العرفية، من أجل إكسابها الوضوح وسهولة التحديد والإثبات.

🌟 لكن لا يتصور أن يتم التدوين في صورة مجموعات قوانين كما يفعل المشرع الداخلي، فالمجتمع الدولي ما زال يفتقد مثل هذه السلطة التشريعية العليا، ولذلك يأخذ التدوين هنا صورة النص عليها وتناولها في اتفاقيات دولية تصدق عليها الدول. ثم تبنت عملية التدوين المنظمات الدولية، ولذلك أنشأت أول منظمة دولية عالمية عامة عصبة الأمم لجنة الخبراء من أجل ممارسة مهمة التقنين .

س ١٠ : تكلم عن المبادئ القانونية العامة كأحد مصادر القانون الدولي؟

المبادئ القانونية العامة

أولاً: التعريف:

المبادئ الأساسية التي تقرها وتستند إليها النظم القانونية الداخلية المعمول بها في الأمم المتمدينة. هذه المبادئ متعارف عليها بين غالبية الأمم المتمدينة وتهيمن على النظام القانوني الداخلي فيها ويمكنها أن تنطبق على الصعيد الدولي دون وجود أي تعارض.

مثال ذلك: مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ التزام المتسبب في الضرر بإصلاحه، وسقوط الحقوق بمضي المدة "التقادم" ومبدأ حسن النية ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.

فمثل هذه المبادئ بما لها من صفة عامة وبما تستمد وتوحي به من روح العدالة، ليست قاصرة في تطبيقها على العلاقات الفردية وإنما هي قابلة للتطبيق أيضاً على العلاقات الدولية، بشرط أن تكون عامة، وألا تتعارض مع مبادئ ونظم القانون الدولي العام.

ثانياً: الفصل بين المبادئ العامة للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون الداخلي:

يتضح من هذا المفهوم للمبادئ القانونية العامة أنها لا تندرج فيها المبادئ القانونية العامة للقانون الدولي؛ لأن مثل هذه المبادئ تشكل القواعد الآمرة في القانون الدولي والتي تستمد مصدرها من المبادئ الثابتة في المعاهدات الدولية والعرف الدولي، بل أن المعاهدات والعرف يلتزمان بمراعاتها والسير على أحكامها وإلا شابها العيب ووصمها البطلان،

في حين أن المبادئ القانونية العامة المتعارف عليها في التشريعات الداخلية بين الأمم المتمدينة لا تنطبق على النزاع الدولي إذا لم توجد مثل هذه القواعد الآمرة للمبادئ العامة للقانون الدولي وإذا لم توجد حكم للمسألة في المعاهدات والعرف الدوليين، ولهذا أشارت إليها الفقرة ج من المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لكي يلتزم بتطبيقها حيث أنها من ضمن المصادر الرسمية للقانون الدولي إذا لم يوجد نص يحكم النزاع في المعاهدات والعرف.

ثالثاً: تطبيق المبادئ القانونية العامة من القضاء الدولي:

ولقد شهدت المبادئ القانونية العامة تطبيقاً مهماً حتى قبل النص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية، بأن طبقتهما بصورة كبيرة محاكم التحكيم، ويرجع ذلك إلى أنها مبادئ عامة تصلح للتطبيق في كل نظام قانوني، ولتأثر المحكمين بالمبادئ العامة السائدة في قانونهم الداخلي.

لقد طبقت المحكمة الدائمة للعدل الدولي المبادئ القانونية العامة في قضية مصنع كورزوف سنة ١٩٢٧ بين ألمانيا وبولندا فقررت أنه لا يجوز وفقاً لمبادئ القانون العامة أن يدعى أحد الأطراف - بولندا - أن الطرف الآخر - ألمانيا - قد أخل بالتزام مفروض عليهن إذا كان الطرف الأول قد لجأ إلى طرق غير مشروعة لمنع الطرف الثاني من تنفيذ التزامه.

مما لا شك فيه أن اعتبار مبادئ القانون العامة من المصادر الأصلية للقانون الدولي، يدخل عنصراً ديناميكياً في ذلك القانون مما يساعد على تطويره واستكمال قواعده كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبهذا يتم القضاء على مشكلة نقص القانون الدولي التي أثّرت لحدثة قواعده في بعض فروعها، وخاصة أن المبادئ العامة للقانون من المصادر الأصلية الاحتياطية لأن القاضي الدولي لا يمكنه الرجوع إليها، إلا إذا لم يوجد قاعدة عرفية أو اتفاقية يمكن تطبيقها على النزاع المعروض عليه.



القسم الثاني :-

القانون الدولي (ج ٢)



فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص: ٣	س١: تكلم عن الشخصية القانونية الدولية ؟
ص ٤ : ٥	س٢: تعتبر الدولة من اشخاص القانون الدولي وضع ذلك مبينا طبيعته القانونيه للاعتراف واثره فى اكتساب الشخصية القانونيه للدولة ؟
ص ٦ : ٧	س٣: تكلم عن المنظمة الدولية بإعتبارها شخص من اشخاص القانون الدولي ؟
ص ٧ : ٨	س٤: وضع مدي تمتع دولة الفاتيكان بالشخصية القانونية الدولية ؟
ص ٩ : ١٠	س٥ : يعتبر الاقليم ركن من اركان الدولة وضع فى ضوء ذلك تعريف الاقليم الارضى والحدود واهميتها وكيفيه حل منازعات الحدود ؟
ص ١١ : ١٢	س٦: عرف البحر الاقليمي مبينا طرق قياسه ؟
ص ١٣ : ١٥	س٧: تكلم عن المرور البرئ موضحاً صوره وحالاته وشروطه ؟
ص ١٦ : ١٧	س٨: اكتب فى حقوق الدولة الساحليه والتزامتها فى البحر الاقليمي ؟
ص ١٧ : ١٨	س٩: تكلم عن المركز القانوني للسفن الاجنبية الموجودة فى البحر الاقليمي ؟
ص ١٨ : ٢٠	س١٠: تكلم عن المطاردة الحثيثة وشروطها؟
ص ٢١ : ٢٢	س١١: تحدث بالتفصيل عن المنطقة المجاورة ؟
ص ٢٣ : ٢٤	س١٢: تكلم عن المنطقة الاقتصادية الخالصة ؟
ص ٢٥ : ٢٦	س١٣: عرف اعالي البحار مبينا النظام القانوني لاعالي البحار وحقوق وحرريات الدول فى اعالي البحار؟

س ١: تكلم عن الشخصية القانونية الدولية؟

عناصر الإجابة

أولاً: المقصود بالشخصية القانونية: **ثانياً:** تعريف الشخصية القانونية الدولية:

ثالثاً: شروط اكتساب الشخصية القانونية الدولية:

رابعاً: بداية وانتهاء الشخصية القانونية الدولية:

الشخصية القانونية الدولية

أولاً: المقصود بالشخصية القانونية:

☉ صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وإجراء التصرفات القانونية. والقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، تسمى أهلية الوجوب في حين أن القدرة على إجراء التصرفات القانونية تسمى أهلية الأداء.

☉ يتكون كل نظام قانوني من مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد المخاطبين بها، ويتمتع المخاطبون بها بوصف الشخص القانوني.

☉ القانون الدولي كنظام قانوني يتضمن قواعد قانونية تحدد من يخاطب بأحكامه وبالتالي تبين من يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وشروط اكتسابها الشخصية القانونية الدولية ومتى تبدأ هذه الشخصية ومتى تنتهي والعوارض التي قد تعترضها وآثارها القانونية... إلخ.

ثانياً: تعريف الشخصية القانونية الدولية:

☉ صفة يخولها النظام القانوني الدولي للمخاطبين به تعطيهم القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات والتعبير عن إرادة ذاتية في العلاقات الدولية وإنشاء القواعد القانونية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

ثالثاً: شروط اكتساب الشخصية القانونية الدولية:

١- القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات التي يقرها النظام القانوني الدولي.

٢- القدرة على التعبير عن إرادة ذاتية في ميدان العلاقات الدولية.

٣- القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي.

رابعاً: بداية وانتهاء الشخصية القانونية الدولية:

☉ يتكفل النظام القانوني الدولي ببيان المخاطبين به وهو الذي يحدد الوقت الذي يبدأ فيه تمتعه بالشخصية القانونية الدولية هو الذي يحدد متى تنتهي، وبوجه عام تبدأ هذه الشخصية في الوجود بمجرد تمتع كيان ما بالقدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات إضافة إلى القدرة على التعبير عن إرادة ذاتية في المحافل الدولية وإنشاء قواعد القانون الدولي، وتزول هذه الشخصية بفقدان كل أو بعض شروط اكتساب الشخصية القانونية الدولية.

س ٢: تعتبر الدولة من أشخاص القانون الدولي وضع ذلك مبيناً طبيعته القانونية للاعتراف وأثره في اكتساب الشخصية القانونية للدولة

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف الدولة:

ثانياً: متى تكتسب الدولة الشخصية القانونية الدولية:

ثالثاً: الطبيعة القانونية للاعتراف وأثره في اكتساب الشخصية القانونية للدولة:

٢- الاعتراف المقرر:

١- الاعتراف المنشئ:

رابعاً: زوال الشخصية القانونية للدولة:

أولاً: تعريف الدولة:

من الممكن تعريف الدولة بأنها مجموعة من الناس يقطن بصفة دائمة في إقليم معين ويخضع لسلطة عليا.

ثانياً: متى تكتسب الدولة الشخصية القانونية الدولية:

متى توافر لها أركانها الثلاثة من شعب وإقليم وحكومة تعبر عن سيادتها أي قادرة على فرض النظام بالداخل والتعبير عن سيادة الدولة في الخارج بصورة مستقلة أي دون الخضوع لأي سلطة خارجية.

ثالثاً: الطبيعة القانونية للاعتراف وأثره في اكتساب الشخصية القانونية للدولة:

يسود الفقه الدولي في هذا الصدد نظريتان هما الاعتراف المنشئ والثانية الاعتراف المقرر.

١- الاعتراف المنشئ:

تذهب هذه النظرية أن الاعتراف بالدولية هو الذي يخلق شخصيتها القانونية الدولية وهو الذي يجعلها عضواً في الجماعة الدولية. إذن الاعتراف بالدولة الجديدة طبقاً لهذه النظرية شرط للتمتع بالشخصية القانونية الدولية، بل ويعتبر طبقاً لهذه النظرية ركناً من أركان الدولة يضاف إلى أركانها الثلاثة الشعب والحكومة والإقليم بحيث لا تنشئ الدولة أصلاً إلا بتوافر هذا الاعتراف. وقبل تحقق اعتراف الجماعة الدولية بالدولة، فإنها لا تستفيد من قواعد ونظم القانون الدولي، وتعد أموالها وأموالها مباحة لا مالك لها فيجوز الاستيلاء والحجز عليها، وتعامل سفنها معاملة سفن القرصنة ولا يحق لها إبرام المعاهدات الدولية ولا التمسك بها، ولا يحق لها المثل أمام المحاكم الدولية وليس لها حصانة قضائية أمام محاكم الدول الأجنبية، كذلك لا يتمتع رئيس الدولة ولا ممثلوها الدبلوماسيون بالامتيازات والحصانات المقررة لهم في القانون الدولي. وتتفق أسس هذه النظرية مع مبادئ المدرسة الإرادية والتي تقرر بأنه لا يوجد قانون دولي خارج عن إرادة الدول، ولهذا يلزم لاكتساب الدولة الجديدة الشخصية القانونية الدولية أن يتم قبولها والاعتراف بها من الأعضاء القدامى للجماعة الدولية.

٢- الاعتراف المقرر:

معنى هذه النظرية أن الدولة تتمتع بشخصية القانون الدولي متى توافرت لها أركانها الثلاثة الشعب والإقليم والحكومة، وبالتالي لا تتأثر هذه الشخصية القانونية للدولة برفض الاعتراف بها، ولكن يقتصر أثر الاعتراف على الدخول في علاقات دولية، فلا تقوم علاقات دولية بين الدولة الجديدة والدول التي ترفض الاعتراف بها، ويترتب على نظرية الاعتراف المقرر أن الاعتراف يكون له أثر رجعي ترجع آثاره إلى قيام الدولة الجديدة وبالتالي تلتزم بالقواعد القانونية الدولية حتى التي لم تشترك في إنشائها.

أشكال الاعتراف:

🌐 **الاعتراف قد يكون صريحاً** ← وفيه تنصرف إرادة الدولة إلى الإعلان صراحة باعترافها بالدولة الجديدة أو بالنص على الاعتراف في معاهدة دولية ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة في ٢٦ مارس ١٩٧٩ في المادة ٣/٣ والتي جاء بها يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية..

🌐 **كما قد يكون الاعتراف ضمناً** ← وهو ما يستفاد من تصرفات الدول كتبادل البعثات الدبلوماسية أو عقد المعاهدات السياسية.

🌐 **كما قد يكون الاعتراف فردياً** ← إذا صدر صراحة أو ضمناً من دولة واحدة، **وقد يكون جماعياً** إذا صدر من مجموعة من الدول، كأن تبرم هذه الدول مجتمعة معاهدة تعترف بنشوء الدولة الجديدة.

🌐 **الجدير بالذكر** ← أن قبول الدولة الجديدة في إحدى المنظمات الدولية يعد اعترافاً من هذه المنظمة بالدولة الجديدة، ولكن آثار هذا الاعتراف لا تنصرف إلى الدول الأعضاء في المنظمة التي ترفض الاعتراف بالدولة الجديدة وذلك لأن قرار المنظمة بقبول الأعضاء الجدد يصدر بالأغلبية.

رابعاً: زوال الشخصية القانونية للدولة:

🌐 **تزال الشخصية القانونية للدولة** عندما تفقد شرط أو أكثر من شروط اكتساب هذه الشخصية، كذلك تزل هذه الشخصية إذا فقدت الدولة ركناً من الأركان الثلاثة المكون لها، فمثلاً تزل الدولة إذا ضمتها دولة أخرى إليها بالقوة، أو إذا تم توزيع إقليمها بين الدول المجاورة أو إذا انضمت إرادياً إلى دولة أخرى كما لو اتحدت دولتان في دولة واحدة، فمثلاً زالت الشخصية القانونية الدولية لكل من مصر وسوريا على أثر قيام الوحدة بينهما بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٥٨ وظهرت دولة جديدة هي التي تمتعت بالشخصية القانونية وهي الجمهورية العربية المتحدة التي زالت شخصيتها بعد الانفصال في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ كذلك تزل الشخصية القانونية للدول الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي وتكتسبها فقط الدولة الفيدرالية.

س ٣: تكلم عن المنظمة الدولية باعتبارها شخص من اشخاص القانون الدولي؟

عناصر الإجابة

أولاً: المقصود بالمنظمة الدولية:**ثانياً: أنواع المنظمات الدولية:****ثالثاً: الاعتراف للمنظمة بالشخصية القانونية الدولية:****رابعاً: شروط تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية:****خامساً: النتائج التي تترتب على اكتساب المنظمات الدولية الشخصية القانونية الدولية:****أولاً: المقصود بالمنظمة الدولية:**

هيئة دائمة تضم مجموع من الدول تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء فيها وتعمل بصفة مستمرة على تحقيق الهدف التي أنشئت من أجلها.

ثانياً: أنواع المنظمات الدولية:

المنظمات الدولية قد تكون عالمية عامة مثل عصبة الأمم والأمم المتحدة وقد تكون عالمية متخصصة مثل منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وقد تكون إقليمية عامة مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومجلس أوروبا وقد تكون إقليمية متخصصة مثل المنظمة الأوروبية للفحم والصلب.

ثالثاً: الاعتراف للمنظمة بالشخصية القانونية الدولية:

أصر الفقه التقليدي على عدم تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية بمقولة أنها تستمد وجودها من مشيئة الدول المكونة لها ومن الميثاق الذي وقعته هذه الدول والتي يمكنها تعديله أو إلغائه في أي وقت وبالتالي القضاء على المنظمة ككل إضافة إلى أن أغراض المنظمة محدودة ، ولخلطهم بين إرادة المنظمة وإرادة الدول الأعضاء فيها.

في مقابل هذا الاتجاه الفقهي ظهرت آراء فقهية عديدة تنادي بمنح هذه المنظمات الشخصية القانونية فطالب فقهاء عديدون بمنح الاتحادات الإدارية الدولية تلك الشخصية ثم استعر هذا النداء بعد إنشاء المنظمات الدولية العالمية كعصبة الأمم والأمم المتحدة.

رابعاً: شروط تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية:

١- **اتفاق مجموعة من الدول على إنشاء المنظمات الدولية بالنص صريح على ميثاقها المحدد لأهدافها وأغراضها** ← ويترتب على هذا الشرط في رأينا استبعاد المنظمات غير الحكومية من دائرة المنظمات المتمتعة بالشخصية القانونية الدولية بالتالي لا يتمتع اتحاد المحامين العرب ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذه الشخصية وذلك لأن الذي ينشئ هذه الهيئات أشخاص وأفراد وليست مكونة من الدول، أما إذا كانت مكونة من الدول بحسب الأصل وتسمح على سبيل الاستثناء باشتراك أفراد فيها كمنظمة العمل الدولية التي تسمح بتمثيل أرباب العمل فيها فإن هذا لا يؤثر على طبيعتها إذ تظل متمتعة بالصفة الدولية وبالشخصية القانونية.

٢- **أن يكون للمنظمة إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء فيها** ← ويكون للمنظمة هذه الإرادة الذاتية إذا كانت مزودة بأجهزة دائمة تعبر عن إرادتها، وهذا الشرط ضروري حتى تستطيع المنظمة التمتع بالنتائج المترتبة على اكتسابها الشخصية القانونية، مثل إبرام المعاهدات، وتقديم المطالبات واكتساب الحصانات والامتيازات.

٣- **أن يكون للمنظمة اختصاصات ووظائف محددة حتى تنحصر شخصيتها القانونية في حدودها** ← وضرورة هذا الشرط تستمد كما ذكرت سابقاً من أن الشخصية القانونية اختصاصاتها ووظائفها المحددة لها في الميثاق إما خارج هذه الاختصاصات فهي لا تتمتع بأي أهلية قانونية. ولا يجوز أن تكون المنظمة بلا اختصاصات كما لا يجوز أن تكون اختصاصاتها مطلقة بلا تحديد حيث أنها تتمتع بالشخصية القانونية على قدر اختصاصاتها.

خامساً: النتائج التي تترتب على اكتساب المنظمات الدولية الشخصية القانونية الدولية:

- ١- يترتب على الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية كافة النتائج الناجمة عن التمتع بهذه الصفة بوجه عام ولكن في حدود اختصاصات ووظائف المنظمة، وذلك مثل أهلية إبرام المعاهدات ولهذا فقد نصت المادة ٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الخاصة بالمنظمات الدولية والمبرمة في عام ١٩٨٦ على أن أهلية المنظمة الدولية في إبرام المعاهدات تخضع لقواعد هذه المنظمة.
- ٢- كما يترتب على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية أهلية التملك وإبرام العقود والمشاركة في إنشاء قواعد القانون الدولي وتقديم المطالبات الدولية والمثول والتقاضي أمام محاكم التحكيم الدولية، وتحمل المسؤولية الدولية والادعاء بها، والتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين المنظمة وغيرها من الأشخاص الدولية.

س ٤ : وضع مدي تمتع دولة الفاتيكان بالشخصية القانونية الدولية؟**عناصر الإجابة****أولاً: تعريف دولة الفاتيكان:****ثانياً: مرحلة التمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة :****ثالثاً: مرحلة زوال الشخصية القانونية الدولية للبابا في الفترة ما بعد ١٨٧٠ حتى عام ١٩٢٩ :****رابعاً: مرحلة وجود شخصية قانونية دولية محدودة بالمجال الروحي، ومختلف عليها الفترة من ١٩٢٩ حتى الآن :****مَتَع دَوْلَةُ الْفَاتِيكَانَ بِالشَّخْصِيَّةِ الْقَانُونِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ****أولاً: تعريف دولة الفاتيكان:**

حكومة الكنيسة الكاثوليكية والتي يرأسها البابا ويتمتع بأهلية قانونية في حدود المجال الروحي.

ثانياً: مرحلة التمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة :

نشأت في هذه الفترة الدولة البابوية والتي عرفت باسم الإمبراطورية الجرمانية المقدسة والتي نشأت سنة ٨٠٠ والتي كانت تشمل كل البلاد الأوروبية وكان يتولى الحكم الديني فيها البابا ليون الثالث والذي توج الإمبراطور شرلمان حاكماً زمنياً عليها يستمد سلطانه بما أضفاه عليه البابا من شرعية دينية، وقد ورثت الإمبراطورية الجرمانية المقدسة معظم نفوذ الإمبراطورية الرومانية. وفي ظل هذه الفترة كانت تستمتع الدولة البابوية بوصف الدولة المستقلة ذات السيادة وتحتل على مقومات الدولة من شعب وإقليم وحكومة تعبر عن سيادتها، ولهذا تمتعت الدولة البابوية بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وما يترتب عليها من نتائج مثل أهلية إبرام المعاهدات الدولية، فقد كانت لديها القدرة على إنشاء القواعد القانونية والدخول في علاقات دولية .

ثالثاً: مرحلة زوال الشخصية القانونية الدولية للبابا في الفترة ما بعد ١٨٧٠ حتى عام ١٩٢٩ :

اشتدت الحركة القومية في أوروبا وبدأت كل الدول تسعى إلى الاستقلال مما أدى إلى انكماش نفوذ البابا وأصابه الاضمحلال حيث قام نابليون بونابرت بضم الجنوب الفرنسي كله إلى فرنسا والذي يشمل من نيس شرقاً ويمتد ليشمل مقاطعة أفينيون وفانسان، وبالرغم من هذا التقلص استمر البابا زعيماً سياسياً ودينيّاً حتى قربت النعرة القومية الإيطالية، فاجتاحت الجيوش الإيطالية بزعامة فيكتور عمانويل كافة المدن والمقاطعات الإيطالية التي كانت تحت نفوذ البابا بما فيها مدينة روما المقدسة والمقر البابوي وذلك في ٢٠ سبتمبر ١٨٧٠م بهذا تم القضاء على السلطة السياسية للبابا، وأصبحت روما عاصمة للدولة الإيطالية الموحدة، وبالتالي زالت الدولة البابوية ذات السيادة

رابعاً: مرحلة وجود شخصية قانونية دولية محدودة بالمال الروحي، ومختلف عليها الفترة من ١٩٢٩ حتى الآن :

❁ في ١١ فبراير ١٩٢٩ أبرمت الحكومة الإيطالية برئاسة الفاشستي موسوليني اتفاقين مع البابا وأطلق عليها اسم اتفاقات لاتران نسبة للقصر الذي تم إبرامها فيه والذي تم التنازل عنه للبابا وجرى تعديل هذه الاتفاقات في ١٨ أبريل ١٩٨٤ ولكن التعديلات انصبت على مسائل داخلية ولم تتغير في الوضع الدولي للفاتيكان واتفاقات لاترام المبرمة عام ١٩٢٩ أنشأت مدينة الفاتيكان، وهي تتألف من الفاتيكان ساحة القديس بطرس قصورها الثمانية وملحقاتهم ومخصصاتهم ومنحت للبابا على هذه المدينة حق ممارسة السيادة حيث لم يعد هناك سلطة على هذه المدينة سوى سلطة البابا ومع ذلك نص الاتفاق على منح اختصاص المعاقبة على الجرائم التي ترتكب بمدينة الفاتيكان إلى السلطات الإيطالية بناء على طلب البابا أو بتفويض خاص أو دائن من جانبه .

الخلاف حول تمتع الفاتيكان بالشخصية القانونية:

انقسم الرأي حول ذلك إلى رأيين هما:

❁ **الرأي الأول** ← ويذهب إلى الاعتراف لمدينة الفاتيكان بالشخصية القانونية الدولية ، وهي معاهدة أعادت للبابا دولته على أساس جديد، وأطلقت عليها اسم دولة الفاتيكان، وهي دولة لها إقليم وشعب وسيادة .

❁ **الرأي الثاني** ← ويؤيده غالبية الفقه وينكر تمتع مدينة الفاتيكان بوصف الدولة التي تتمتع بشخصيتها الذاتية الكاملة من الناحية الدولية، وذلك في رأيهم لعدة أسباب منها، عدم اكتمال عناصر الدولة فيها فمساحة إقليمها لا تتجاوز نصف كيلو أو كيلو مربع على الأكثر كما أنه ليس لها رعايا بالمعنى الصحيح، فرعاياها عبارة عن موظفي الفاتيكان الرسميين الذين يفقدون رعايتهم ويعودون لجنسيتهم القديمة بمجرد تركهم لوظائفهم وعند ذلك يلزم مغادرتهم لمدينة الفاتيكان. كما أن الكثير من مظاهر السيادة الداخلية غير متوافرة، كما أن مظاهر السيادة الخارجية محدودة ومقيدة .

❁ **رأي الدكتور** ← أننا لا نؤيد أيّاً من الرأيين السابقين لأن نقطة انطلاقهم تدور حول مدى تمتع مدينة الفاتيكان بوصف الدولة من عدمه أما نحن فنرى خلاف ذلك فإذا توافرت مقومات الشخصية القانونية الثلاث: من ١- أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ٢- والقدرة على التعبير عن إرادة ذاتية في العلاقات الدولية. ٣- والقدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي.

❁ في كيان ما فإن هذا الكيان يكتسب الشخصية القانونية الدولية حتى ولو لم يكن هذا الكيان دولة، ونرى أن مقومات هذه الشخصية قد توافرت في حق مدينة الفاتيكان .

س ٥ : يعتبر الاقليم ركن من اركان الدولة وضع في ضوء ذلك تعريف الاقليم الارضى والحدود واهميتها وكيفيه حل منازعات الحدود ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف الإقليم :

ثانياً: شروط الإقليم وصفاته:

- أ- الإقليم الأرضي
- ١- الحدود الطبيعية: ٢- الحدود الصناعية: ٣- منازعات الحدود: ٤- حل منازعات الحدود:
- ٥- سلطة القاضي الدولي في حل منازعات الحدود: ٦- النظام القانوني للحدود الدولية:
- ب- مشتملات الإقليم الأرضي:

أولاً: تعريف الإقليم :

الركن الثالث من أركان الدولة وفيه يقم شعبها بصورة دائمة وعليه تمارس الحكومة اختصاصها، فهو المجال المادي الذي تمارس فيه الدول نشاطها وتتعلق لها به حقوق ينظمها ويحميها القانون الدولي. يعد الإقليم ركناً أساسياً لقيام الدولة، وبدونه لا تستطيع جماعة بشرية التمسك بوصف الدولة في القانون الدولي العام .

ثانياً: شروط الإقليم وصفاته:

يشترط أن يتوافر في الإقليم شرطان أو صفتان هما:

🌐 **الصفة الأولى :** ثبات الإقليم، بمعنى أن الجماعة البشرية، أي الشعب، يجب أن تقيم على سبيل الاستقرار على هذا الإقليم من أجل الحياة المستقرة الدائمة.

🌐 **الصفة الثانية :** أن يكون الإقليم محدداً واضح المعالم، ويتحدد ذلك بمدى سريان الدولة أو اختصاصها. يشمل إقليم الدولة على المساحة الأرضية وتسمى بالإقليم الأرضي وما يتخلله من مياه بحيرات وأنهار وخلجان وما تبعه من مياه البحر الإقليمي المطلة عليه ويسمى بالإقليم المائي وما يعلوهما من فضاء ويسمى بالإقليم الجوي

أ- الإقليم الأرضي

🌐 **الإقليم الأرضي** ← العنصر الأول من إقليم كل دولة، وهو المحور الأساسي الذي تقوم عليه العناصر الأخرى، حيث هو الجزء من الإقليم الذي يقيم فيه فعلاً الشعب الذي ينشأ فيه حكومة تعبر عن سيادة هذا الإقليم وهذا الشعب. وإذا كانت القاعدة أنه لا دولة بلا شعب، فلا دولة بلا إقليم.

🌐 وهذا العنصر من الإقليم يعد من الأجزاء المهمة حيث عليه تمارس الدولة حق السيادة على الفضاء الذي يعلوه بطريقة آلية، ولا يلزم أن تكون الدولة مطلة على بحار حتى تتمتع بالإقليم المائي فهناك الكثير من الدول الحبيسة مثل أثيوبيا .

🌐 كما لا يشترط أن يكون الإقليم ذا قيمة اقتصادية معينة وما به من موقع استراتيجي، فتساوى الدول التي تحتوي إقليمها على هذه المميزات أو بعضها مع الدول التي تتمتع بصحارى قاحلة جدهاء .

الحدود الدولية وأهميتها:

🌐 تعتبر الحدود ذات أهمية كبيرة من ناحية القانون الدولي لأن الدولة تمارس سيادتها داخل حدودها، وعند الحدود تنتهي سيادة دولة وتبدأ سيادة دولة أخرى، ويتم تخطيط الحدود عن طريق الاتفاق الدولي أو عن طريق عوامل ترجع إلى السيادة التاريخية المتواصلة، أو إلى كيفية نشوء وقيام بعض الدول، وتعرف بأنه هي الخط الذي يبين أين تنتهي سيادة الدولة وأين تبدأ سيادة دولة أخرى.

١- الحدود الطبيعية:

- تكون الحدود طبيعية إذا وجدت حواجز طبيعية أي من صنع الطبيعة تحد إقليم الدولة كجبل أو نهر أو بحر أو صحراء أو غابات أو غير ذلك من معالم الطبيعة.
- والحدود الطبيعية لا يثير أية مشكلة حيث أنها تتسم بالشباب والاستقرار وممارسة السيادة عليها .

٢- الحدود الصناعية:

- وتكون الحدود صناعية إذا كانت مرسومة وناجمة عن فعل الإنسان وتدخله، كما لو قامت الدولة بوضع علامات ظاهرة على حدودها كأعمدة أو أبراج أو أسوار أو أسلاك شائكة، وقد تكون هذه الحدود عبارة عن خطوط وهمية كخط طول أو خط عرض كما الحال بالنسبة للحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية .

٣- منازعات الحدود:

- تعتبر منازعات الدول على حدودها من أكثر المنازعات الدولية شيوعاً وكثيراً ما تتحول من مجرد منازعات قانونية إلى منازعات مسلحة أو على الأقل تؤدي إلى توتر العلاقات بين الدول، فالنزاع بين الهند وباكستان حول كشمير أدى إلى اندلاع ثلاثة حروب بينهما وما يزال يهدد الدولتين بحروب شاملة شديدة الخطورة خاصة بعد امتلاك الدولتين السلاح النووي ودخولهما النادي النووي بعد تفجيراتهم النووية المتبادلة في صيف ١٩٩٩. كذلك هناك نزاع بين سوريا وتركيا على لواء الإسكندرية الحدودي بينهما .
- يلاحظ أن** معظم منازعات الحدود توجد في القارتين الآسيوية والأفريقية وذلك لأن حدود الدول في هاتين القارتين لم ترسم طبقاً لرغبات شعوبها وإنما تم ترسيمها بفعل القوى الاستعمارية والتي تحكمت فيها مصالحها الاستعمارية والرغبة في ترك بؤر للمنازعات بين الدول.

٤- حل منازعات الحدود:

- يتم حل منازعات الحدود بإبرام اتفاق بين الدول المتنازعة يتناول الحل الذي توصل إليه أطراف النزاع ومثال المنازعات الحدودية التي تم حلها بالتحكيم النزاع بين مصر وإسرائيل حول شريط طابا وبعض نقاط الحدود والتي صدر فيها حكم تحكيم طابا في ١٩٨٩ والذي قررت سيادة مصر عليها .

٥- سلطة القاضي الدولي في حل منازعات الحدود:

- إذا كانت الحدود المتنازع عليها بين الدول لا تدل عليها مظاهر الطبيعة وكانت لا توجد معاهدات تنظمها أو كانت هذه المعاهدات في حالة وجودها غامضة، فإن القاضي الدولي، وعلى وجه الخصوص المحكمين الدوليين يمنحوا سلطات واسعة في الفصل في النزاع، ويعتمدوا في ذلك على استقراء الخرائط والطبيعة والسيادة التاريخية والمخاطبات والمكاثبات الدبلوماسية. وقد يتم أحياناً استفتاء رأي السكان المحليين للمنطقة المتنازع عليها وعليهم هم اختيار الانضمام إلى الدولة التي يرغبونها.

٦- النظام القانوني للحدود الدولية:

- إذا تم تعيين الحدود بين الدول بصورة واضحة بحيث أضحت الدولة تعرف المجال الذي يدور فيه سيادتها والنطاق الذي تشمله اختصاصاتها، فهنا تقوم الدولة بوضع نظام قانوني سياسي وإداري واقتصادي على حدودها بحماية أمنها وأفرادها واقتصادها، فأهمية الحدود من الناحية السياسية أدت إلى إنشاء نظم للرقابة الكاملة من الناحية الإدارية والحربية، فعبور الحدود يخضع لرقابة شديدة، فلا يجوز عبورها إلا بموجب جواز سفر وتأشيرة دخول، كذلك تضع الدولة كامل يقظتها على الحدود حتى لا تفاجأ بالعدوان أو حتى لا تتعرض لعمليات تهريب غير مشروعة كما أنه من الناحية الاقتصادية، تقوم الدولة برقابة دخول المنتجات الأجنبية إلى إقليمها فتنشئ المكاتب الجمركية وتضع الحواجز الجمركية وغير ذلك من الإجراءات التي تتيح لها مراقبة حركة البضائع الداخلة إليها والخارجة منها.

ب- مشتملات الإقليم الأرضي:

- الإقليم الأرضي هو ذلك الجزء من اليابسة الذي تختص به الدولة ويخضع لسيادتها وحدها، فتوجد به السهول والوديان والهضاب والتلال والبحيرات والأنهار والقنوات والخلجان والمضائق إذا ما وقعت كلها داخل إقليم الدولة مثل مضائق البوسفور والدردينيل في تركيا.
- كما تعد مياه البحيرات والأنهار والقنوات التي توجد بأكملها داخل حدود الدولة ميهاً داخلية أو وطنية وهذا ما يميزها عن المياه الأخرى مثل البحر الإقليمي،
- فالمياه الوطنية** ← في حكم الإقليم البري للدولة وتحكمها نفس القواعد التي تحكم الإقليم الأرضي، فلا يرد عليها قيد حق المرور البري للسفن الأجنبية الذي يرد على البحر الإقليمي .

س ٦: عرف البحر الإقليمي مبينا طرق قياسه ؟

تعريف البحر الإقليمي:

مساحة من البحر مقدارها اثني عشر ميلاً بحرياً ملاصقة لشواطئ الدولة وممتدة نحو أعالي البحار.

أ- اتساع وقياس البحر الإقليمي:

انتصر الاتجاه الغالب الذي يقرر اتساع البحر الإقليمي بإثني عشر ميلاً بحرياً، في مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ولذلك نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ التي أقرها هذا المؤتمر في مادتها الثالثة على تحدد الدولة الساحلية عرض بحرهما الإقليمي بمسافة لا تتجاوز ١٢ ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية.

ب- طرق قياس البحر الإقليمي:١- الطريقة العادية

خط الأساس العادي خط انحسار المياه على طول الساحل وقت الجزر. نصت المادة الخامسة من الاتفاقية العامة لقانون البحار على قياس البحر الإقليمي ابتداءً من خطوط الأساس وقالت أن خطوط الأساس هو خط مياه الجزر الذي تنحصر عنه المياه الممتدة على طول الساحل .

الحالات التي تطبق فيها الطريقة العادية "خطوط الأساس":تطبق في ثلاث حالات هي:

- **الحالة الأولى** ← عندما يكون ساحل الدولة مستوياً خالياً من التعرجات والانحناءات والتجويفات.
 - **الحالة الثانية** ← إذا كان هناك جزر واقعة على شعاب مرجانية أو محاطة بها .
 - **الحالة الثالثة** ← في حالة وجود ضحضاح لا يبعد عن ساحل الدولة بأكثر من ١٢ ميل بحري. والضحضاح هو تكوين طبيعي من الأرض وسط البحر تغمره المياه في حالة المد وتنحسر عنه في حالة الجزر وهو بهذا يختلف عن الجزيرة التي هي رقعة من الأرض متكونة طبيعياً ومحاطة بالماء وتعلو على المياه في حالة المد أو الجزر.
- يقاس البحر الإقليمي في حالة وجود ضحضاح بالطريقة العادية أي خط الأساس أي حد أدنى الجزر. وقد فرقت المادة ١٣ من اتفاقية ١٩٨٢ بشأنه **بين فرضين هما:**
- **الفرض الأول** ← إذا كان الضحضاح واقعاً كلياً أو جزئياً على مسافة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي أقل من ١٢ ميل بحري، أي أن الضحضاح يوجد داخل المياه الإقليمية للدولة، فإن البحر الإقليمي الذي يكون أمامه يقاس بالطريقة العادية أي أدنى حد للجزر أي لانحسار المياه عن ساحل الضحضاح.
 - **الفرض الثاني** ← إذا كان الضحضاح يوجد خارج المياه الإقليمية أي بعد أكثر من ١٢ ميل بحري فلا يكون أمامه بحر إقليمي للدولة.

٢- طريقة خطوط الأساس المستقيمة

تستخدم هذه الطريقة في حالة وجود تعرجات عميقة على امتداد الساحل، ويقصد بهذه الطريقة في قياس عرض البحر الإقليمي أنه يتم اختيار عدد من النقاط الملازمة لأدنى انحسار الجزر على طول الساحل والوصل بينهما بخطوط مستقيمة بحيث يكون بينها وبين البر مياه داخلية تابعة للدولة الساحلية.

الحالات التي تطبق فيها قاعدة خطوط الأساس المستقيمة:

- **الحالة الأولى** ← حالات الشواطئ المتعرجة تعرجاً عميقاً ووجود جزر متناثرة وقرية مباشرة من الشاطئ.
- **الحالة الثانية** ← حالة مصاب الأنهار في البحر
- **الحالة الثالثة** ← حالة الخلجان التابعة لدولة واحدة
- **الحالة الرابعة** ← حالة الموانئ

٣- حالات خاصة لقياس البحر الإقليمي:

تحديد عرض البحر الإقليمي في حالة الدول المتقابلة أو المتجاورة. قد تتقابل دولتان ويفصل بينهما مياه البحر ولكن يكون اتساع هذا البحر أقل من ٢٤ ميل بحري، وهنا يصعب أن تأخذ كل دولة ١٢ ميل الحد القانوني للبحر الإقليمي، وبذلك تتداخل المياه الإقليمية للدولتين المتقابلتين كما هو الحال بين مصر والسعودية في خليج العقبة. وقد يحدث التداخل نتيجة التجاوز بأن تتقابل شواطئ الدولتين رغم أنهما متجاورتان مثل تونس وليبيا في بعض المناطق. وفي مثل هذه الحالة تتفق الدولتان المتقابلتان أو المتجاورتان على تعيين الحدود الخارجية لبحرهما الإقليمي، وإذا لم تنجح الدولتان في التوصل إلى اتفاق يتم اقتسام مياه البحر ويكون خط الحد الفاصل بين المياه الإقليمية للدولتين هو حد المنتصف، فإذا كان عرض البحر بين الدولتين مثلاً ٢٠ ميل، فإن كل دولة تأخذ ١٠ ميل فقط ويكون اتساع بحرهما الإقليمي عشرة أميال فقط حيث اتساع البحر لا يكفي لكي تأخذ كل دولة ١٢ ميل، وهنا لا يكون لهذه الدول سوى بحر إقليمي مقلص وبالتالي لا يوجد منطقة مجاورة ولا منطقة اقتصادية خالصة ولا أعالي بحار، بل هي حصلت على بحر إقليمي غير كامل.

٤- خطوط الأساس الأرخيلية:

المقصود بالدولة الأرخيلية: هي الدولة التي تكون عبارة عن مجموعة الجزر، وتكون المياه الموصلة بينها والمعاليم الطبيعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعاليم الطبيعية الأخرى كياناً جغرافياً واقتصادياً وسياسياً قائماً بذاته أو التي اعتبرت كذلك من الناحية التاريخية المادة ٤٦ من اتفاقية ١٩٨٢. ومن أمثلة الدول الأرخيلية أندونيسيا التي تتكون من ١٣ ألف جزيرة والفلبين التي تتكون من ستة آلاف جزيرة والملايو التي تتكون من ألفي جزيرة ودولة البحرين العربية.

الطبيعة القانونية للمياه الأرخيلية:

تعتبر المياه الأرخيلية المحصورة داخل الخطوط الأساسية والتي تم رسمها على الحواف الخارجية للجزر، في مركز وسط بين المياه الداخلية والمياه الإقليمية، فهي تعتبر خاضعة لسيادة الدولة الأرخيلية ولكن يرد عليها حق المرور البرئ لصالح السفن الأجنبية، وبهذا

تختلف المياه الأرخيلية عن المياه الداخلية التي تخضع خضوعاً مطلقاً لسيادة الدولة ولا يرد عليها قيد حق المرور البرئ،

الذي يرد على المياه الأرخيلية لأن الاتفاقية أقرت للدول الأخرى هذا الحق بهدف ضمان حرية الملاحة الدولية بمعنى أنه من حق سفن الدول الأخرى ممارسة حق المرور البرئ عبر المياه الأرخيلية المادة ٥٢ كما تلتزم الدولة الأرخيلية بضرورة احترام الاتفاقيات السابقة النافذة، وحقوق الصيد القديمة للدول والكابلات المغمورة التي سبق إرساؤها في منطقة المياه الأرخيلية على النحو المبين في المادة ٥١ من الاتفاقية.

كذلك تختلف المياه الأرخيلية عن المياه الإقليمية الكائنة في البحر الإقليمي فبرغم اشتراكهما في خضوع كل منهما لسيادة الدولة، إلا أن المياه الأرخيلية تتحمل بحق المرور العابر في الممرات الأرخيلية سواء في البحر أو في الفضاء الذي يعلوها تجاه جميع السفن والطائرات الأجنبية التي من حقها دائماً أن تمر مروراً متواصلاً وسريعاً خلال أو فوق تلك المياه، وكذلك بالبحر الإقليمي المجاور لها في الممرات التي تحددها الدول الأرخيلية. ولكن لا تخضع الغواصات أثناء مرورها بالمياه الأرخيلية لقيد مرورها بصورة طافية ورافعة أعلامها كما هو الحال عند مرورها في البحر الإقليمي للدولة الساحلية، وبالتالي يمكن للغواصات أن تعبر المياه الأرخيلية وهي سابحة تحت الماء، كذلك من حق الطائرات الحربية أن تمر عبر الأجواء التي تعلو الممرات الأرخيلية دون إذن من الدولة الأرخيلية، في حين أن هذا أمر محظور على الطائرات الحربية إذا حاولت عبور الأجواء التي تعلو المياه الإقليمية الكائنة في البحر الإقليمي.

س ٧: تكلم عن المرور البرئ موضحاً صورته وحالاته وشروطه ؟

عناصر الإجابة

ثانياً: صور المرور البرئ:

أولاً: المقصود بالمرور البرئ:

ثالثاً: حالات المرور غير برئ:

رابعاً: شروط مرور السفن الحربية والغواصات النووية في البحر الإقليمي:

سادساً: شروط إيقاف المرور البرئ:

خامساً: منع المرور البرئ وشروط إيقافه:

أولاً: المقصود بالمرور البرئ:

الملاحة المعتادة والمتواصلة للسفن الأجنبية عبر البحر الإقليمي الخاضع لسيادة دولة أخرى سواء بقصد اجتياز ذلك البحر دون الوصول إلى المياه الداخلية، أو بقصد الوصول إلى المياه الداخلية أو بقصد الخروج من هذه المياه إلى أعالي البحار، وذلك دون الإضرار بسلامة وأمن وأنظمة الدولة الساحلية ووفقاً للأوضاع والقيود المقررة في القانون الدولي.

ثانياً: صور المرور البرئ:

بينت المادة ١٨/٧ صور المرور البرئ الثلاث فيما يلي:

١. **الصورة الأولى** ← اجتياز البحر الإقليمي للدولة الساحلية دون قصد الدخول في موانئها الداخلية.

٢. **الصورة الثانية** ← الحالة التي تمر فيها السفينة الأجنبية البحر الإقليمي لإحدى الدول بغرض الدخول إلى موانئها الداخلية.

٣. **الصورة الثالثة** ← عكس الصورة الثانية، أي عندما تكون السفينة راسية في أحد الموانئ الداخلية للدولة الساحلية وتريد الخروج منه نحو أعالي البحار عن طريق اجتياز البحر الإقليمي لهذه الدولة الساحلية وعموماً يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها.

ثالثاً: حالات المرور غير برئ:

١. إذا كان المرور البرئ هو ذلك الذي لا يضر بسلامة وأمن الدولة الساحلية أو بحسن نظامها. فإن **المرور غير البرئ** هو بمفهوم المخالفة الذي يضر بسلامة وأمن الدولة الساحلية أو بحسن نظامها وهي ألفاظ كما يلاحظ واسعة المدلول ممكن أن يندرج تحتها حالات كثيرة ومع ذلك فقد أوردت المادة ١٩/٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ حالات يعتبر المرور فيها غير برئ على سبيل الحصر وهي تنص على مايلي: يعتبر مرور السفينة أثناء وجودها في البحر الإقليمي بأي من **الأنشطة التالية**:

١. أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي المصعدة في ميثاق الأمم المتحدة.
٢. أي مناوره أو تدريب بأسلحة من أي نوع.
٣. أي عمل عدائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
٤. إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها.
٥. إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.
٦. تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافاً لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية.
٧. أي عمل من أعمال التلوين المقصود والخطر يخالف هذه الاتفاقية.
٨. أي من أنشطة صيد الأسماك.
٩. القيام بأنشطة بحث أو مسح.
١٠. أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل من أعمال شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلية.
١١. أي نشاط آخر ليست له علاقة بالملاحة مباشرة. مثل البث الإذاعي أو التليفزيوني غير المشروع.

ويتضح من إحصاء الحالات الإثني عشر السابق سردها أنها تدور حول **ثلاثة محاور هم:-**

المحور الأول ← **محور أمني** بينته الحالات من أ إلى و وتتعلق جميعها بأي عمل تهدد أمن وسلامة الدولة الساحلية أو يقوض الدفاع عنها خاصة إذا أفصح مرور السفينة عن سلوك إيجابي يتمثل في التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو استعراض القوة بإجراء مناورة أو الاستخبار عن معلومات أو إطلاق أو إنزال أو تحميل أي طائرة أو جهاز عسكري فكل ذلك يهدد أمن وسلامة الدولة الساحلية وبهذا يعد ارتكابه عمل غير مشروع يرتب اعتبار مرور تلك السفن مروراً غير بريئاً مما يجوز معه للدولة الساحلية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد السفينة مرتكبة هذا الفعل.

المحور الثاني ← **فهو محور اقتصادي** ونصت عليه الفقرة السابعة ز والمتعلقة بحماية مصالح الدولة الساحلية الاقتصادية والتي تتضرر بصورة واضحة إذا ما عمدت السفينة إلا تحميل أو إنزال أية سلع أو عملة أو أشخاص بالمخالفة لقوانين الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة، فتهريب السلع والعملات سواء بالإدخال أو الإخراج يرتب أضراراً كبيرة بالاقتصاد القومي .

المحور الثالث ← **فهو محور يتعلق بحماية الثروة والمحافظة على البيئة من التلوث.** وورد في الفقرات الخمسة الأخيرة والتي توجب على السفن الأجنبية عدم استهداف أي غرض آخر أثناء مرورها سوى الملاحة العادية المتواصلة والسريعة، ولا تستغل مناسبة مرورها لصيد الأسماك أو إلقاء مواد ملوثة للبيئة تضر بالأحياء المائية والكائنات البحرية. أو تخريب كابلات الاتصال أو المنشآت الأخرى التابعة للدولة الساحلية فكل ذلك يجعل المرور غير بريئ يستوجب اتخاذ إجراءات المطاردة والمحاكمة ضد من يرتكبها.

رابعاً: شروط مرور السفن الحربية والغواصات النووية في البحر الإقليمي:

١- يجب أن تمر الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى، بصورة طافية وعائمة على سطح الماء ورافعة علم الدولة التابعة لها.

٢- كالتى تحمل غازات سامة أو مواد جراثومية، أثناء ممارستها لحق المرور البرئ عبر البحر الإقليمي، أن تحمل من الوثائق وأن تراعى من التدابير الوقائية الخاصة والتي قررتها الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن .

٣- يحق للدول الساحلية أن تتطلب الإذن أو الإخطار السابق قبل مرور السفن الحربية، وذلك تطبيقاً للمادتين ٣٠، ٣١ من اتفاقية ١٩٨٢ والتي تخول الدول الساحلية وضع القوانين والأنظمة التي تراها لمرور السفن الحربية، ولها أن تنص في هذه القوانين والأنظمة على ضرورة الحصول على إذن أو الإخطار المسبق قبل مرور السفن الحربية بشرط أن تكون هذه القوانين والأنظمة فلا يتم القبض عليها مباشرة نظراً لخطورتها وإنما يطلب منها أولاً طبقاً للمادة ٣٠ وجوب مغادرة الإقليم على الفور، فإذا لم تمتثل وكان مرورها نتيجة للمخالفات غير بريئاً جاز للسفن التابعة للدولة الساحلية إجبارها على مغادرة مياهها فإذا لم تمتثل جاز اعتبارها هدفاً عدائياً ومهاجمتها.

٤- يحق للدولة الساحلية أن تحدد ممرات بحرية معينة للناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية المادة ٢/٢٢ من اتفاقية ١٩٨٢.

خامساً: منع المرور البرئ وشروط إيقافه:

القاعدة أن المرور البرئ حق للسفن الأجنبية وليس منحة من الدولة الساحلية بل هو حق تواتر عليه العرف الدولي وقننته العديد من الاتفاقيات الدولية وبالتالي لا يجوز منعه ما دام أن هذه السفن تحترم الأصول والقواعد التي تضعها الدولة. ولكن استثناءً من ذلك **يمكن منع المرور البرئ في حالتين هما:**

الحالة الأولى ← **واردة في المادة ١/٢٥ من اتفاقية البحار والتي تقول للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئاً ويعني هذا أنه إذا لم تحترم السفن الأجنبية القواعد والنظم التي تحددها الدولة الساحلية أو الواردة في الاتفاقية ووقعت في إحدى حالات المرور غير البرئ جاز للدولة الساحلية منعها من المرور في بحرها الإقليمي.**

الحالة الثانية ← **ترجع في رأينا إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، فإذا كان المرور البرئ يتم وفقاً للأوضاع والقيود المقررة في القانون الدولي، فإنه يجوز للدولة الساحلية في حالة الحرب، أن تستعمل حقوق المحاربين ومنها بالتأكيد منع مرور سفن الدول المعادية.**

سادساً: شروط إيقاف المرور البرئ:

- ١- **أن يكون وقف المرور البرئ مؤقتاً** ← بمعنى أن يتم إيقاف المرور لفترة زمنية وجيزة أسبوع أو أسبوعين مثلاً، وبالتالي فلا يجوز أن يكون الوقف دائم حيث أن هذا يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة المقرر لصالح الجماعة الدولية ككل ويتعارض مع قواعد القانون الدولي الاتفاقية والعرفية التي تقرر حرية الملاحة الدولية وحق المرور البرئ.
- ٢- **يجب أن يكون إيقاف المرور عاماً** ← في مواجهة جميع السفن بلا تمييز. ومعنى ألا يشرب الوقف التفرقة والتمييز فيسمح للمرور لبعض السفن التابعة لبعض الدول ويحظر على البعض الآخر بل يجب أن يكون الوقف عاماً في مواجهة جميع السفن الأجنبية بصرف النظر عن جنسيتها والعلم الذي ترفعه.
- ٣- **أن يقتصر إيقاف المرور على نطاق محدد من البحر الإقليمي** ← يجب أن يقتصر الوقف كما قالت الاتفاقية على قطاعات محددة من بحرها الإقليمي أما إذا كان الوقف شامل كل البحر الإقليمي كان غير حائز لأنه يمثل إعاقة للملاحة الدولية، والضرورة تقدر بقدرها وفي حدود مالا يضر ويشل الملاحة الدولية.
- ٤- **يجب أن يكون الإيقاف ضرورياً لحماية أمن الدولة الساحلية** ← كأن تقوم البحرية الوطنية بإجراء تدريبات أو مناورات أو رماية بالذخيرة الحية ولا تريد أن يطلع عليها أحد أو يخشى أن تصيب هذه الذخيرة الحية السفن الأجنبية، فهنا يجوز إيقاف المرور في هذه المناطق.
- ٥- **أن يتم الإعلان عن الوقف قبل سريانه بمدة كافية** ← يجب على الدولة الساحلية التي تقرر وقف المرور البرئ في جزء معين من بحرها الإقليمي أن تعلن عن ذلك بفترة كافية وتعلن عن مدة الوقف وعن نطاقه والممرات البديلة ويجب أن تحدد بصورة واضحة حتى لا تصل السفن الأجنبية.

س ٨: اكتب في حقوق الدولة الساحلية والتزاماتها في البحر الإقليمي؟

أولاً: حقوق الدولة الساحلية في البحر الإقليمي (الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي):
ثانياً: واجبات الدولة الساحلية تجاه السفن الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي:

أولاً: حقوق الدولة الساحلية في البحر الإقليمي (الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي):
 تتمتع الدولة الساحلية بحق السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي والذي يخضع تماماً لسيادتها الإقليمية، وتمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وباطن تربته، ومعنى هذا أن البحر الإقليمي يعتبر وكأنه جزء من إقليم الدولة، وبالتالي يحق للدولة الساحلية التي يتبعها أن تمارس عليه اختصاصها العام، وأن تباشر استغلال الثروات الطبيعية الحية وغير الحية الموجودة به، وحق تنظيم الطيران فوقه. ولا يجد من هذه السيادة الكاملة سوى قيد واحد هو حق السفن الأجنبية في المرور البرئ عبر البحر الإقليمي ويبرر هذا القيد بصالح الجماعة الدولية وتيسير الاتصال بينها.
 قد استقرت هذه الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي أي اعتباره جزء من إقليم الدولة وخاضع لسيادتها .
النتائج المترتبة على اعتبار البحر الإقليمي خاضع لسيادة الدولة المقيدة بحق المرور البرئ. يمكن أن نورد عدة نتائج منها:
 حق الدولة الساحلية في استغلال ثروات البحر الإقليمي قاصر عليها، حق الدولة الساحلية في ممارسة كافة مظاهر السيادة على البحر الإقليمي، حق السفن والطائرات الأجنبية في المرور البرئ عبر وفوق البحر الإقليمي ونفصل هذه النتائج الثلاثة فيما يلي:

- **النتيجة الأولى:** استغلال ثروات البحر الإقليمي قاصر على الدولة الساحلية وحدها حق الصيد وخلافه أولى النتائج التي تترتب على تمتع الدولة الساحلية بالسيادة على البحر الإقليمي التابع لها أن هذه الدولة وحدها لها مطلق الحق في استغلال كافة الثروات الموجودة في البحر الإقليمي سواء كانت عائمة في مساه البحر، أو سواء كانت ملاصقة لقاعه مثل ما يوجد به من شعاب مرجانية، وسواء كانت الثروات الطبيعية في باطن قاعه وأرضه مثل استخراج البترول والمعادن المختلفة من حديد ومنجنيز وفوسفات والمونيوم والمعادن الأخرى.
- على ذلك فإن استغلال هذه الثروات الطبيعية أو البحث والتنقيب عنها يخضع لمنطلق سلطات الدولة الساحلية فلها أن تقصر هذا الاستغلال عليه وعلى رعاياها وحدهم وتحتكر ذلك لنفسها، ولها أن تضع ما تشاء من قوانين ولوائح تنظم هذا الاستغلال.
- **النتيجة الثانية:** حق الدولة الساحلية في ممارسة كافة مظاهر السيادة على بحرها الإقليمي، تتمتع الدولة الساحلية بممارسة كافة مظاهر السيادة على بحرها الإقليمي، فقوانين الدولة يمتد نطاقها المكاني إلى إقليم الدولة ككل بما فيه البحر الإقليمي. وبالتالي فلها أن ترصد أساطيلها البحرية الحربية والتجارية في البحر الإقليمي ويمكنها أن تقوم بإجراء المناورات الحربية لأغراض التدريب في مياهها الإقليمية سواء بمفردها أو بمشاركة غيرها من الدول، كما لها أن تستخدم سفنها الحربية في إجبار سفن الدول الأخرى على احترام قوانينها ولوائحها فلها أن تقبض على السفن التي تخالف قوانينها الجمركية أو تقوم بعمليات التهريب أو إذا امتدت آثار الجريمة المرتكبة على متن السفن إلى إقليمها، أو إذا قامت هذه بإلقاء مواد ملوثة للبيئة البحرية.
- **النتيجة الثالثة:** حق السفن والطائرات الأجنبية في المرور البرئ عبر وفوق البحر الإقليمي. يعتبر حق المرور البرئ الممنوح للسفن والطائرات الأجنبية قيد على سيادة الدولة الساحلية في بحرها الإقليمي، وإن كان من الممكن أن يعبر عن سيادتها أيضاً إذا من حق الدولة الساحلية أن تضع التشريعات واللوائح والتنظيمات العامة التي تنظم المرور البرئ للسفن الأجنبية ولها أن تحدد الممرات البحرية أو الجوية التي تسلك فيها تلك السفن والطائرات طريقها عبر أو فوق البحر الإقليمي وعلى هذه السفن والطائرات أن تلتزم بممارسة المرور عبر أو فوق هذه الممرات كما يجوز لها بصفة خاصة، أن تفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد أو المنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية.

ثانياً: واجبات الدولة الساحلية تجاه السفن الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي:
تلتزم الدولة الساحلية **بعدة واجبات** تجاه السفن الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي

١- عدم إعاقة أو عرقلة مرور البرئ من جانب الدولة:

تلتزم الدولة الساحلية باحترام الملاحة العادية للسفن التي تمر في مياهها الإقليمية وأن تهيئ لها المرور البرئ فيها بسهولة ويسر، فإن من حقها تنظيم الملاحة ومرور السفن في بحرها الإقليمي وأن تحدد الممرات البحرية التي تسلكها السفن عند مرورها، فإن هذا الحق يقابله التزام وهو التزامها باختيار الممرات الصالحة للملاحة والخلالية من المخاطر فلا يجوز لها أن تختار ممرات بها صخور تؤدي إلى ارتطام السفن بها أو يوجد مناطق الدوامات الهوائية الشديدة التي تؤدي إلى غرق السفن وتهديدها، كما تلتزم كذلك بعدم وضع عراقيل صناعية تعوق الملاحة كأن تبني منشآت وجزر صناعية في طريق الملاحة، كما لا يجوز لها أن تزرع الألغام في مياهها الإقليمية حتى ولو كان بحجة تأمين حدودها والدفاع عن أرضها.

كما يجب على الدولة الساحلية كذلك تأمين بحرها الإقليمي من أخطار بالقرصنة البحرية التي يرتكبها اللصوص وعصابات البحر ضد السفن التي تمر في بحرها الإقليمي.

ولا يحق للدولة الساحلية أن تماري تمييزاً قانونياً أو فعلياً ضد سفن أي ودولة أو السفن التي تستهدف دولة معينة، لأن هذا التمييز يعد بمثابة عرقلة أو إعاقة للمرور البرئ. والتمييز محظور أصلاً وفقاً لقواعد القانون لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الدول صاحبة السفن والتي يجب أن تتمتع بهذا الحق على قاعدة المعاملة المتساوية.

٢- عدم تحصيل رسوم مقابل مرور البرئ:

لا يجوز للدولة الساحلية تحصيل رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها فقط في البحر الإقليمي، وذلك لأنها تستخدم حق مخول لها طبقاً لقواعد القانون الدولي الاتفاقية والعرفية، ولهذا فلا يجوز أداء رسم مقابل استعمال حق، فالحق يستعمل بلا مقابل.

س ٩: تكلم عن المركز القانوني للسفن الأجنبية الموجودة في البحر الإقليمي ؟

المقصود بالمركز القانوني للسفينة الأجنبية الموجودة في البحر الإقليمي ← بيان مدى السلطات والاختصاصات التي يمكن أن تمارسها الدولة الساحلية من الناحية الجنائية والمدنية على السفن الأجنبية أثناء عبورها أو تواجدها بالبحر الإقليمي.

وتختلف السلطات والاختصاصات التي تمارسها الدولة الساحلية على السفن الأجنبية حال تواجدها ببحرها الإقليمي بحسب نوع السفينة ما إذا كانت من السفن العامة أم كانت من السفن الخاصة كما يتضح من العرض الآتي:

١- بالنسبة للسفن العامة:

المقصود بالسفن العامة الأجنبية ← السفن المملوكة لحكومات أجنبية ومخصصة لخدمة عامة وليس الهدف منها تحقيق الربح والمكسب كالسفن الحربية وسفن البريد والمستشفيات السفن العلاجية وسفن الأبحاث العلمية والأرصاد الجوية.

تتمتع السفن العامة بحصانة تجعلها لا تخضع للاختصاص الإقليمي للدولة الساحلية حتى ولو امتدت آثار الجريمة إلى الدولة الساحلية.

ولكن إذا كانت هذه الحصانة تعفي السفن العامة سواء حربية أم غير حربية من الخضوع للولاية الجنائية والمدنية فلا يجوز محاكمة أفرادها أو مسائلتهم مدنياً أو احتجاز السفينة فليس معنى ذلك الإفلات تماماً من المسؤولية، وإنما تسأل عنها الدولة التي ترفع علمها هذه السفينة والتي تلتزم بتعويض الأضرار التي تحدثها هذه السفن في البحر الإقليمي للدولة الساحلية وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

٢- السفن الخاصة:

المقصود بالسفن الخاصة ← السفن المملوكة للأفراد أو حتى الحكومات ولكنها مخصصة لأغراض تجارية أو لأغراض خاصة أخرى وتستهدف تحقيق الربح وليس أداء خدمة عامة لصالح الدولة. ومثالها سفن نقل البضائع أو الأشخاص سواء كان غرضهم السفر للعمل في الخارج أو للحج أو للنزهة، كذلك تعد السفن التي تقوم بإجراء أبحاث خاصة لصالح الشركات الخاصة سفناً خاصة.

لكن هل تخضع مثل هذه السفن الخاصة للاختصاص الجنائي أو المدني للدولة الساحلية أثناء مرورها في مياهها الإقليمية أم تظل خاضعة لقانون دولة علمها؟

الإجابة على هذا السؤال تستلزم التفرقة بين الاختصاص الجنائي و الاختصاص المدني لأن لكل منهما أحكامه الخاصة:

أ-الاختصاص الجنائي:

القاعدة ← على الرغم من خضوع البحر الإقليمي لسيادة الدولة الساحلية وتسري عليه قوانينها واختصاصاتها القضائية، والتزام جميع السفن الأجنبية بضرورة احترامها ومراعاتها، إلا أنه لا يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ أية إجراءات على ظهر سفينة أجنبية تمر في مياهها الإقليمية بقصد إلقاء القبض على أن شخص أو القيام بإجراء تحريات بسبب أية جريمة ارتكبت على متن السفينة أثناء مرورها، فيظل الاختصاص بمعاقبة الجناة وإنزال العقوبة بهم تكون لمحاكم دولة العلم الذي ترفعه تلك السفينة طالما أن آثار الجريمة لم تمتد إلى الدولة الساحلية وظلت منحصرة داخل السفينة.

الاستثناءات ← خضوع السفن الأجنبية المارة في البحر الإقليمي للاختصاص الجنائي والمدني للدولة الساحلية. ولكن استثناءاً من القاعدة العامة السابقة التي تقضي عدم خضوع السفن الأجنبية للاختصاص الجنائي والمدني للدولة الساحلية، قررت المادة ١/٢٧ من الاتفاقية العامة للبحار عدة حالات تختص بها محاكم الدولة الساحلية خروجاً على القاعدة العامة السابقة أي جعلت للدولة الساحلية اختصاص في الصعود على ظهر السفينة والقيام بتفتيش السفينة وإلقاء القبض على الجاني وإحضاره وحبسه احتياطياً ومحاكمته ووفقاً لقوانينها وأمام محاكمها وهذا ما استقر عليه العرف الدولي وقننته الاتفاقية في الحالات الآتية:

- **الحالة الاولى** ← يساعد هذا لمواطن من الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة بمثابة مرتكبين لهذه الجرائم ويخضعون بشأنها للاختصاص الجنائي للدولة الساحلية، كذلك ينعقد اختصاصها ضد سفن القرصنة التي تهدد الملاحة وغير ذلك من حالات المرور غير البرئ كالتهريب ومخالفة قوانين الهجرة والصحة والتموين والضرائب.

- **الحالة الثانية** ← إذا طلب ربان السفينة أو ممثل الدولة التي ترفع السفينة علمها مساعدة السلطات المحلية، قد تندلع مشاجرة بين أفراد الطاقم أو ركاب السفينة المنتمين إلى جنسيات دول مختلفة ويتفاقم النزاع بينهم إلى حد التطاول بالأسلحة، ولم ينجح الربان في فض النزاع، فهنا يستطيع أن يطلب تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف والقبض على الجناة.

- **الحالة الثالثة** ← إذا كان تدخل السلطات المحلية لازماً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العمل.

- **الحالة الرابعة** ← يضاف إلى هذه الحالات الواردة في المادة ١/٢٧ حالة أخرى وهي حالة ارتكاب الجريمة أثناء تواجد السفينة في المياه الداخلية للدولة الساحلية، ولم تعلم بوقوعها سلطات الدولة إلا بعد خروج السفينة من مياهها الداخلية ودخولها مياهها الإقليمية.

يلاحظ أن ارتكاب جريمة على ظهر السفينة الأجنبية في المياه الداخلية للدولة الساحلية، يعقد الاختصاص الجنائي والمدني للدولة الساحلية.

إذا ارتكبت هذه الجرائم في البحر الإقليمي ابتداءً ولم تدرج ضمن الحالات السابقة فلا اختصاص جنائي للدولة الساحلية بالمعاقبة عليها، ويرجع السبب في اختلاف الحكم بين ما إذا كانت الجريمة قد وقعت على ظهر السفينة في المياه الداخلية وانعقاد الاختصاص للسلطات المحلية، وبين ما إذا كانت وقعت في البحر الإقليمي .

ب-الاختصاص المدني:

يعني الاختصاص المدني، هو معرفة مدى اختصاص سلطات الدولة الساحلية في حكم التصرفات المدنية التي تقع على ظهر السفينة أثناء مرورها في البحر الإقليمي ومدى إمكانية توقيع الحجز عليها للوفاء بالديون المترتبة عليها وعلى أصحابها. ويختلف هذا الاختصاص بحسب ما إذا كان يتعلق بالأشخاص المتواجدين عليها. وما يبرمونه من تصرفات وما إذا كان يتعلق بالنسبة للسفينة ذاتها.

١-الاختصاص بالنسبة للأشخاص المتواجدين على ظهر السفينة وما يبرمونه من تصرفات:

والقاعدة العامة التي تحكم هذا الموضوع تقول أنه ليس للدولة الساحلية أي اختصاص مدني على الأشخاص المتواجدين على ظهر السفينة أثناء مرورها في البحر الإقليمي وليس لها أية ولاية مدنية من تصرفات وإنما تظل خاضعة لقانون دولة العلم الذي ترفعه السفينة .

٢-الاختصاص المدني على السفينة ذاتها :

هل يجوز للدولة الساحلية القيام بالتنفيذ الجبري على سفينة أجنبية أو احتجازها للوفاء بالديون التي عليها أو على أصحابها وذلك عند مرورها في بحرها الإقليمي أو تستخدم ما يسمى في القانون المدني بحق الحبس؟
أجابت على ذلك المادة ٢/٢٨ من اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ وقالت القاعدة: لا يجوز للدولة الساحلية توقيع الحجز التنفيذي أو الحجز التحفظي على سفينة أجنبية تمر في بحرها الإقليمي
لكن قررت هذه المادة استثنائين من ذلك هما:

- اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد سفينة أجنبية أو توقيع الجزاء عليها باحتجازها فترة حتى تفي بما عليها من ديون نجمت عن التزامات أو تعاقدات أبرمتها أثناء الرحلة .
- كذلك يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها واحتجازها حق الحبس إذا ترتبت عليها التزامات مالية أثناء رسوها أو توقفها في المياه الإقليمية للدولة الساحلية أو أثناء إبحارها في المياه الداخلية .

س ١٠ : تكلم عن المطاردة الحثيثة وشروطها ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريفها:

ثانياً: المنطقة التي تبدأ منها المطاردة الحثيثة:

ثالثاً: شروط المطاردة الحثيثة:

أولاً: تعريفها:

يطلق عليها حق المطاردة الحثيثة أو النشط أو الساخن، وهو حق للدولة الساحلية في مطاردة سفينة ارتكبت مخالفة ضد قوانين ونظم الدولة الساحلية. ويمكن تعريفها بأنها قيام سفينة عسكرية أو طائرة عسكرية تابعة لدولة ساحلية بتعقب سفينة أجنبية لانتهاكها قوانينها ونظمها أو لاعتدائها على حقوقها المخولة لها في مياهها الداخلية أو الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتستمر هذه المطاردة في هذه المناطق وفي أعالي البحار حتى يتم إلقاء القبض عليها قبل دخولها المياه الإقليمية للدولة التي ترفع علمها أو المياه الإقليمية لدولة ثالثة، ونحوها حق زيادة وتفتيش السفينة واقتيادها وسحبها إلى إحدى موانئ الدولة الساحلية والتحقيق مع المتواجدين عليها ومحاكمتهم وإنزال العقوبة بهم.

ثانياً: المنطقة التي تبدأ منها المطاردة الحثيثة:

تبدأ المطاردة الحثيثة من المكان الذي توجد فيه السفينة الأجنبية التي ارتكبت المخالفة، وقد يكون هذا المكان المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المياه الأرحبية أو من المنطقة المجاورة أو من المنطقة الاقتصادية الخالصة أو من المياه التي تغلو الامتداد القاري. وكل هذا يتوقف على نوع المخالفة والمكان الذي ارتكبت فيه السفينة المخالفة وكذلك المكان الذي توجد فيه.

ثالثاً: شروط المطاردة الحثيثة:

- ارتكاب السفينة الأجنبية إحدى المخالفات وأن توجد قرائن قوية تدل على ذلك - يشترط لقيام خفر السواحل بمطاردة السفينة الأجنبية أن تكون قد ارتكبت إحدى المخالفات التي تنتهك بها قوانين ونظم وحقوق الدولة الساحلية في المناطق الخاضعة لسيادتها واختصاصها.
- أن تتم المطاردة بواسطة السفن الحربية أو الطائرات العسكرية - تتطلب المطاردة قوة قادرة على القبض وتظهر فيها مظاهر السلطة والسيادة وأنها تابعة للدولة والسفن والطائرات الحربية هي التي يتجسد فيها سلطة وسيادة الدولة وأن المتواجدين على متنها هم من خفر السواحل المختصين بمراقبة سواحل الدولة، ولهذا لا يحق للسفن الخاصة أو التجارية أو الطائرات المدنية أن تقوم بمطاردة السفن الأجنبية التي يرتكب مخالفات أمامها في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية الدولة الساحلية.

٣- توجيه تحذير أو إنذار السفينة بالتوقف قبل مطاردتها< يلزم لكي تصح المطاردة الحثيثة أن تقوم السفينة أو

الطائرة العسكرية التابعة للدولة الساحلية بتحذير السفينة وإعطائها إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف فإن لم تمثل هذا التحذير فيجوز مطاردتها .

٤- استمرار المطاردة وتتبعها في المناطق البحرية وتوقفها عند دخول السفينة الأجنبية للمياه الإقليمية لدولة أخرى غير التي

تطاردها< يجب أن تكون مطاردة السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة للدولة الساحلية للسفينة الأجنبية الهاربة مطاردة مستمرة ومتتابعة وغير منقطعة، ولا يشترط أن تقوم بالمطاردة سفينة واحدة، فيجوز أن تبدأ سفينة وأن تتمها سفينة أخرى على التتابع ودون انقطاع، ولكن يعد انقطاع ينهي المطاردة توقف السفينة لسبب مادي كعاصفة أو ضباب أو خلل أصاب آلات السفينة القائمة بالمطاردة كما تنتهي المطاردة وتتوقف إذا دخلت السفينة الأجنبية المياه الإقليمية للدولة ترفع علمها أو تتبعها أو المياه الإقليمية لدولة ثالثة، ولكنها لا تتوقف ويمكن أن تستمر المطاردة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المجاورة للدولة التي تتبعها السفينة الهاربة أو لدولة ثالثة.

٥- وإذا تم القبض على السفينة قبل دخولها المياه الإقليمية التابعة لدولتها أو لدولة ثالثة فإن ذلك يخول السفينة أو الطائرة العسكرية حق سحبها ونقطرها إلى أحد الموانئ التابعة للدولة الساحلية لكي تتولى التحقيق معها ومحاكمة من ارتكب المخالفة ومطالبة الدولة المسؤولة عن هذه السفينة بتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على هذه المخالفة.

٦- أما إذا قامت السفن الحربية والطائرات العسكرية بمخالفة قواعد المطاردة الحثيثة، أو تبين أن شروطها لم تكن متوافرة فإن السفينة الأجنبية هدف المطاردة يكون لها في هذه الحالة الحق في التعويض عما لحق بها من خسارة وأضرار بسبب هذه المطاردة غير المشروعة ويجوز للدولة التابعة لها بمطالبة الدولة الساحلية التي قامت بأعمال المطاردة بتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على ذلك وما يترتب عليها من تعويض.

س ١١ : تحدث بالتفصيل عن المنطقة المجاورة ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريفها:

ثانياً: النظام القانوني للمنطقة المجاورة:

أ- الطبيعة القانونية للمنطقة المجاورة:

ب- اختصاصات ووظائف الدول الساحلية في المنطقة المجاورة:

١- منع الإخلال بقوانين الجمارك والضرائب:

٢- منع الهجرة غير المشروعة نحو إقليم الدولة:

٣- مكافحة الأوبئة والأمراض القادمة من السفن الأجنبية:

٤- منع انتشار الأشياء الأثرية التي يعثر عليها في قاع البحر:

أولاً: تعريفها:

منطقة بحرية مجاورة للبحر الإقليمي ولا تزيد مساحتهما مجتمعين عن ٢٤ ميل بحري تقاس ابتداء من النقطة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وتمارس عليها الدولة الساحلية الرقابة الضرورية لمنع ومعاقة الخروج على نظمها الجمركية والمالية والصحية والمتعلقة بالهجرة التي قد ترتكب داخل إقليمها أو في بحرهما الإقليمي.

أنساعها وطريقة قياسها:

حسنت المادة ٣٣ من اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ السابق ذكرها في فقرتها الثانية الجدول الذي كان يثار حول اتساع المنطقة المجاورة فقالت لا يجوز أن تمتد المنطقة المجاورة إلى أكثر من ٢٤ ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. وتبين من هذا النص أنه إذا حددت دولة ساحلية مساحة بحرهما الإقليمي بمسافة ١٢ ميل بحري، فإن منطقتها المجاورة تكون ١٢ ميل بحري كذلك وتحسب من الحافة الخارجية لنهاية البحر الإقليمي وبالتالي لا تتعدى مساحة المنطقتين ٢٤ ميلاً بحرياً كما قالت الاتفاقية.

ثانياً: النظام القانوني للمنطقة المجاورة:

أ- الطبيعة القانونية للمنطقة المجاورة:

تعتبر المنطقة المجاورة جزء من أعالي البحار فهي لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية وإنما تمارس عليها فقط بعض الاختصاصات والوظائف المحددة على سبيل الحصر **ويترتب على ذلك النتائج الآتية:**

- ١- أن المنطقة المجاورة لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية.
- ٢- بالرغم من أن المنطقة المجاورة لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية إلا أنها تمارس عليها سيادة اقتصادية وقانونية محدودة تلخص في استغلالها اقتصادياً.
- ٣- أن الملاحة حرة في المنطقة المجاورة وتكون مكفولة لجميع الدول ولا يجوز للدولة الساحلية عرقلتها أو منعها أو إعاقتها.
- ٤- أن الاختصاصات والوظائف الممنوحة للدولة الساحلية على المنطقة المجاورة تخولها سلطات منع الأعمال التي تؤثر في أنواع معينة من المصالح المتصلة بإقليمها أو بحرهما الإقليمي.
- ٥- أن اختصاصات وسلطات الدولة الساحلية على المنطقة المجاورة محددة على سبيل الحصر فهي سلطات استثنائية والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

ب- اختصاصات ووظائف الدول الساحلية في المنطقة المجاورة:

١- منع الإخلال بقوانين الجمارك والضرائب:

تختص الدولة الساحلية بمباشرة حقوق الرقابة المانعة للإخلال بقوانينها الجمركية والضريبية التي تحمي اقتصادها القومي ومنتجاتها الوطنية من عمليات التهريب التي قد تقوم بها بعض السفن الأجنبية والتي تتربص بالمياه الإقليمية للدولة الساحلية وتنتظر غفلة سلطاتها فتقوم باستقبال سفن أو مراكب محلية فتفرغ شحناتها عليها أو تشحن بضائع منها على ظهرها.

يلاحظ أن الرقابة التي تتمتع بها هنا الدولة الساحلية رقابة وقائية مانعة وليست جزائية، بمعنى أنها تمنع السفن الأجنبية من القيام بعمليات التهريب الجمركي أو الضريبي عن طريق إبعاد السفن المشتبه فيها أو إجبارها على مغادرة منطقتها المجاورة.

🌟 لكن ماذا لو ارتكبت تلك السفينة مخالفة جمركية أو ضريبية في المنطقة المجاورة؟
🌟 هل تختص الدولة الساحلية بمطاردتها واقتيادها إلى موانئها ومعاقبتها على هذه المخالفة؟

٢- مكافحة الأوبئة والأمراض القادمة من السفن الأجنبية:

🌟 جعلت الاتفاقية العامة للبحار لعام ١٩٨٢ من المنطقة المجاورة خط الدفاع الأول ضد انتشار الأمراض والأوبئة سواء التي تصيب الإنسان أو الحيوان والتي قد تحملها السفن من مناطق ينتشر بها الوباء إلى مناطق أخرى سليمة، فقد ينتشر مرض معدي كالكوليرا في منطقة معينة ويرغب بعض سكانها الفرار من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى سليمة عن طريق السفر بحراً وقد تصدر دولة بعض منتجاتها الحيوانية المصابة بأمراض معدية كجنون البقر وغيره مما قد يصيب الثروة الحيوانية والإنسان في بلاد أخرى، ولذلك قررت الأعراف الدولية والاتفاقية وجوب محاصرة المرض والوباء بأن يتم منع مغادرة حامل العدوى من المنطقة المصابة، ولهذا إذا شاهدت دولة ساحلية سفن أجنبية قادمة من بلاد يتفشى فيها بعض الأمراض المعدية والأوبئة سواء في المسافرين أو فيما تحمله من أبقار وأغنام، تمر في منطقتها المجاورة فإنه يحق أن تقوم بإبعادها، وإجبارها على ذلك إذا لزم الأمر، كما يحق لها أن تقوم بالقبض على السفينة ومحاكمة المسؤولين عنها إذا ارتكبت مخالفات تتعلق بنقل مسافرين أو حيوانات ناقلة لمرض معدية عن طريق إفراغ شحنتها في سفن وقوارب أخرى والتي تتولى نقلها إلى المياه الإقليمية ومواني الدولة الساحلية.

٣- منع الهجرة غير المشروعة نحو إقليم الدولة:

🌟 أعطت الاتفاقية العامة للبحار لعام ١٩٨٢ الحق للدولة الساحلية في حماية إقليمها من تدفق صور الهجرة غير المشروعة التي تسلك طريق البحر، فلها أن تمنعها ليس فقط في بحرها الإقليمي، بل لها أن تكافحها حتى وهي في مياه منطقتها المجاورة وذلك عن طريق إبعادهم عن حدود منطقتها المجاورة وإرجاعهم إلى حيث أتوا كما يجوز للسفن والطائرات الحربية التابعة لخفر السواحل أن تطارد السفن التي تحمل المتسللين غير الشرعيين وتقوم بالقبض عليها ومحاكمة المتواجدين عليها.

🌟 بذلك إذا قامت باختراق مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو حتى منطقتها المجاورة، وإذا لازت السفينة أو المركب بالفرار عند اقتراب السفن الحربية أو طائرات الدورية منها فيجوز مطاردتها مطاردة نشطة مستمرة حتى يتم إجبارها على مغادرة منطقتها المجاورة.

٤- منع انتشار الأشياء الأثرية التي يعثر عليها في قاع البحر:

🌟 أضافت اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ اختصاص جديد لم يكن موجود من قبل في اتفاقية ١٩٥٨ يخول للدولة الساحلية المحافظة على ثروتها القومية من الآثار والتي توجد في قاعد المنطقة المجاورة، سواء كانت مكتشفة فيها أو كانت مهربة فيها تمهيداً لانتشالها منها وتهريبها نهائياً إلى خارج حدود الدولة المسلوقة منها، ولا شك أن هذا الاختصاص الجديد من شأنه مكافحة تهريب الآثار، وهي الظاهرة التي تزايدت في الآونة الأخيرة، مع أنها تشكل تراث مشترك للإنسانية كلها والتي يجب عليها أن تتكاتف من أجل الإبقاء عليها للحضارة الإنسانية كلها ولا تكون محلاً لاحتكار واستئثار من يتاجرون بها. وعلى هذا إذا قامت سفينة أجنبية بانتشال شيء أثري موجود في قاع المنطقة المجاورة بدون إذن وموافقة الدولة الساحلية، يشكل في حد ذاته انتهاكاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الآثار السارية في إقليم الدولة وبحرها الإقليمي، وبالتالي يخول هذا الفعل للدولة الساحلية حق القبض على السفينة ومعاقبة المسؤولين فيها عن ارتكاب هذا الفعل، ويجوز مطاردتها إذا لازت بالفرار وتعقبها حيث تكون سواء في أعالي البحار أو أي منطقة أخرى. ولكن تتوقف المطاردة إذا لجأت إلى المياه الإقليمية التابعة لدولة السفينة أو لدولة أخرى.

٥- حقوق الصيد واستغلال الثروات الحية وغير الحية في المنطقة المجاورة:

🌟 لا شك أن الدولة الساحلية وحدها هي التي تتمتع بحق الصيد واستغلال الثروات الطبيعية الحية وغير الحية كالبتترول والمعادن وغيرها الكائنة ليس فقط في المنطقة المجاورة ولكن التي توجد في المنطقة الاقتصادية الخالصة كلها والتي تمتد إلى مسافة ٢٠٠ ميل بحري والتي تحتسب ابتداء من النقطة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، ولا يحق للدول الغير استغلال شيء من هذه الثروات إلا بموافقتها .

س ١٢ : تكلم عن المنطقة الاقتصادية الخالصة ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريفها ومقدارها:

ثانياً: النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة:

١- الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة:

٢- حقوق الدولة الساحلية وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

٣- حق للدولة الساحلية إجراء البحث العلمي البحري ولا يجوز للغير القيام بهذا البحث إلا بموافقتها

٤- حماية البيئة البحرية من التلوث حق واجب

٥- واجبات الدول الساحلية:

أولاً: تعريفها ومقدارها:

منطقة من أعالي البحار ملاصقة للبحر الإقليمي للدولة الساحلية والتي تتمتع عليها بحقوق اقتصادية ولا يزيد اتساعها عن ٢٠٠ ميل بحري مقاسة من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.

هكذا يكون كل ما للدولة الساحلية في مياه البحر أو المحيط المطلة عليه ما هو مقداره ٢٠٠ ميل بحري، منهم ١٢ ميل بحر إقليمي تمارس عليه الدولة الساحلية سيادة كاملة مقيدة بحق المرور البرئ، ومنها ١٢ ميل بحري مقدار المنطقة المجاورة وتمارس عليها الدولة الاختصاصات الأربع السابق بيانها منع خرق القوانين الجمركية والضريبية، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة ومنع الهجرة غير المشروعة، ومنع انتشار الآثار الغارقة، وبهذا يكون مجموع البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة ٢٤ ميل بحري .

تقاس مساحة ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس المعتمدة لقياس البحر الإقليمي أي من حد أدنى الجزر على امتداد ساحل الدولة (أي آخر نقطة تنحسر عنها المياه وقت الجزر على طول الشاطئ إذا كان الساحل مستوياً أو من خطوط الأساس المستقيمة إذا كان الساحل متعرجاً متعرجاً شديداً).

ثانياً: النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة:

يشتمل النظام القانوني في:

١- الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة:

تعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة جزء من أعالي البحار ولهذا تنطبق عليها المواد من ٨٨ : ١١٥ الخاصة بأعالي البحار، ولهذا فهي لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية كما هو الأمر في البحر الإقليمي والذي يخضع لها بصورة كاملة عدا قيد حق المرور البرئ، ومع ذلك تتمتع الدولة الساحلية على هذه المنطقة بسيادة اقتصادية بمفهوم الحق في استغلال واستكشاف الموارد الحية وغير الحية للبحر والاستفادة من ثرواته مع السماح للدول الأخرى بحق الملاحة الحرة والطيران الحر .

س.ف: تكلم عن حقوق الدولة الساحلية وواجبتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة ؟

٢- حقوق الدولة الساحلية وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلية:

- أ- حقوق الصيد واستكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية → لا يقتصر مفهوم الصيد على صيد الأسماك بجميع أنواعها ولكن يشمل كذلك الحيوانات البحرية وكل ما هو كائن بحري كالإسفنج واللؤلؤ والمرجان .
- ب- يحق للدولة الساحلية إقامة المنشآت والجزر الصناعية في المنطقة الاقتصادية → تحتاج الدول الساحلية إلى إقامة منشآت وجزر ثابتة لفترة معينة تستطيع من خلالها تثبيت معداتها وأجهزتها التي تحتاجها من أجل استكشاف واستغلال ثرواتها الطبيعية والتي لا يتم استخراجها في الغالب إلا بالاستعانة بمنشآت ضخمة تتحمل التركيبات والمعدات الهندسية العملاقة التي تستخدم في استخراج المعادن .

٣- حق للدولة الساحلية إجراء البحث العلمي البحري ولا يجوز للغير القيام بهذا البحث إلا بموافقتها

شجعت الاتفاقية العامة للبحار البحث العلمي المتعلق بالبيئة البحرية ولذلك أسندت للدولة الساحلية مهمة إجراء البحث العلمي في منطقتها الاقتصادية الخالصة وذلك لما للبحث العلمي من أهمية كبيرة في حل الغاز وأسرار البحر، ولتنمية الثروات الطبيعية الحية وغير الحية، كما شجعت البحث العلمي من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وحسن استغلالها كأبحاث تنمية الثروة السمكية والدراسات التي تستهدف الحفاظ على أنواع معينة من الكائنات البحرية وحمايتها من الانقراض، وأبحاث تحلية المياه المالحة للبحر واستغلالها وأبحاث استكشاف والتنقيب عن البترول والمعادن وغير ذلك.

ولما يمثل البحث العلمي من أهمية للبشرية جمعاء، أعطت الاتفاقية للدولة الساحلية الحق في منح الإذن لدولة ثالثة أو لشركة أبحاث أجنبية لكي تقوم بإجراء البحث العلمي سواء لصالح هذه الدولة الثالثة أو لصالح أحد أشخاصها الخاصة، ويعتبر هذا الإذن وموافقة الدولة الساحلية على قيام سفينة أجنبية بإجراء البحث العلمي في المنطقة الاقتصادية الخالصة أمر حتمي وضروري وبدون هذه الموافقة لا يجوز للسفن الأجنبية إجراء الأبحاث العلمية في المنطقة الاقتصادية التابعة لإحدى الدولة الساحلية.

٤- حماية البيئة البحرية من التلوث حق أم واجب

يحق للدولة الساحلية بل يجب عليها أن تتدخل لحماية شواطئها وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة بل وحتى منطقة أعالي البحار من التلوث الذي يصيب البيئة البحرية، فلها مثلاً أن تمنع الطبقة الزيتية من الامتداد إلى مياهها في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومياهها الإقليمية ومياهها الداخلية. وأياً كان مصدر هذا التلوث أي سواء كان مصدره مصانع بعض الدول والتي تلقي بنفاياتها في ماء البحر أو لتسرب الغازات السام من المواد الصناعية أو كنتيجة لاستخراج البترول من البحار أو المحيطات أو للتصادم بين ناقلات البترول وغيرها من السفن التي ينتج عنها كل عام تلوث مساحات بحرية شاسعة تدفعها الأمواج والرياح نحو الشواطئ فتهلك الحرث والنسل البحري.

٥- واجبات الدول الساحلية:

إذا كانت الدولة الساحلية والدول كلها يحق لها مكافحة تلوث البيئة البحرية، فإن الاتفاقية ألقت على عاتق الدولة الساحلية التزامات محددة في هذا الشأن. فهي ملزمة بحماية الموارد الحية الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك المياه الخاضعة لسيادتها الإقليمية كالمياه الداخلية ومياه البحر الإقليمي والامتداد القاري.

واجب الدول الساحلية في السماح للدول الحبيسة والدول المتضررة جغرافياً في مشاركتها في استغلال الثروات الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

أعطت المادة ٤/٦٦ من اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ الحق للدول الحبيسة والواقعة في نفس المنطقة الإقليمية في مشاركة الدول الساحلية في الحصول على جزء مناسب ومنصف من فائض هذه المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة الإقليمية.

المقصود بالدول الحبيسة ← الدول النامية التي لا تطل على بحر أو محيطات وإنما تحيط بها اليابسة من جميع الجهات، ولذلك فهي محرومة من الاستفادة بمياه البحر وثرواته .

المقصود بالدول المتضررة جغرافياً :

تلك الدول الساحلية المطلة على جزء يسير من البحر أو التي تطل على بحر مغلقة أو شبه مغلقة أو التي ليس لها مناطق اقتصادية خالصة نتيجة ضيق عرض البحر ومقابلة سواحل دول أخرى لها. فموقعها الجغرافي هذا يجعلها تعتمد في إشباع حاجة سكانها من الغذاء على حصولها على حق الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في ذات المنطقة الإقليمية أو دون الإقليمية المادة ٢/٧٠ من الاتفاقية.

هذا الحق المخول للدول الحبيسة والمتضررة جغرافياً يقابله واجب أو التزام ملقى على عاتق الدول الساحلية التي تقع في إطار ضررها الإقليمي أو قريبة من حيزها الإقليمي بأن تكفل لها عن طريق عقد الاتفاقات الثنائية معها والتي تخولها حق الصيد في منطقتها الاقتصادية الخالصة فيما يخص الجزء الفائض عن قدرتها في استغلاله، وعلى هذا لا يجوز للدولة الساحلية إعاقه أو عرقلة الدول الحبيسة أو المتضررة من الاستفادة بهذه المنطقة عن طريق عدم إبرام الاتفاقات الثنائية معها وبالتالي منعها كلية منها.

لكن يقتصر ذلك على الدول النامية فإذا كانت الدول متقدمة فلا تستفيد من هذه المزايا حتى ولو كانت حبيسة أو متضررة جغرافياً مثل سويسرا ولوكسمبورج والنمسا لأن ذلك قاصر على الدول الفقيرة والتي تحتاج إلى تنمية وتوسع مصادر ثرواتها.

س ١٣ : عرف أعالي البحار مبيناً النظام القانوني لأعالي البحار وحقوق وحريات الدول في أعالي البحار؟

تعريف أعالي البحار:

عرفت المادة ٨٦ من الاتفاقية العامة للبحار بأنها جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما. أو لا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية.

النظام القانوني لأعالي البحار:

الطبيعة القانونية لأعالي البحار:

مبدأ حرية أعالي البحار من المبادئ المستقرة في العرف الدولي أن أعالي البحار تخضع للملكية العامة الدولية، فهي لا تخضع للسيادة الإقليمية لأي دولة سواء القريبة منها والبعيدة عنها، ولا يحق لأي دولة أن تستأثر بحقوق أو مزايا معينة على أعالي البحار دون الدول الأخرى فجميع دول العالم الساحلية وغير الساحلية والحبيسة والمتضررة جغرافياً تتمتع بحقوق متساوية في أعالي البحار، ولا يتوقف استعمال هذه الحقوق على إذن أو موافقة أحد،

ولهذا تتمتع جميع الدول بالاستفادة من الحقوق والمبادئ الآتية:

- **المبدأ الأول** ← مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار وحرية التحليق فوقها،
 - **المبدأ الثاني** ← حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة،
 - **المبدأ الثالث** ← حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي
 - **المبدأ الرابع** ← حرية صيد الأسماك
 - **المبدأ الخامس** ← حرية البحث العلمي والبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية فيه،
- ولكن يجب أن يتم استعمال هذه الحقوق بصورة لا تمنع أو تعوق قيام الدول الأخرى بالتمتع بذات الحقوق، لأنه لا يجوز لأي دولة أن تدعى إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها، كما تلتزم جميع الدول بممارسة الحقوق والحريات السابقة في الأغراض السلمية فقط المادة ٨٨ من الاتفاقية.

الحقوق والحريات التي نتمتع بها جميع الدول في أعالي البحار:

- تمارس الدول ساحلية كانت أم غير ساحلية ما تشاء من حقوق وحريات على أعالي البحار ولا يرد عليها
- في ذلك إقيدان هما:**
- ١- **القيد الأول** ← عدم الاعتداء على حق الدول الأخرى في استعمال أعالي البحار. فالجميع يتمتع بذات الحقوق على قدم المساواة دون منح أية مميزات خاصة لدول معينة.
- ٢- **القيد الثاني** ← أن يتم مباشرة هذه الحقوق في الأغراض السلمية وحدها. وهذا يعني أنه لا يجوز لدولة أن تستعمل أعالي البحار في ممارسة أنشطة عسكرية أو إجراء تجارب نووية للأغراض العسكرية أو في تجربة الأسلحة أو إجراء أية تفجيرات لأي غرض فيها بدعوى أن أعالي البحار ذات ملكية عامة.

تتمتع الدول بمجموعة من الحقوق وهي مترتبة على مبدأ حرية أعالي البحار وهي تعتبر بمثابة نتائج مترتبة على سيادة هذا المبدأ.

- ١- **حرية الملاحة البحرية والتحليق الجوي** ← تتمتع سفن جميع الدول بالحق في الملاحة الحرة في أعالي البحار، ويعتبر هذا الحق من أقدم الحقوق المعترف بها طبقاً للقواعد العرفية والتي تم تقنينها في الاتفاقيات الدولية. وتخضع السفن في إبحارها للقوانين والأنظمة السارية في الدولة التي ترفع علمها.
- ٢- **حرية الصيد** ← نتيجة لمبدأ حرية أعالي البحار، يحق لجميع السفن أن تمارس حق الصيد في البحار العالية في حدود القواعد والأساليب التي تقرها القواعد الدولية العرفية والاتفاقية ودون مساس بمصالح الدول الساحلية السابق الإشارة إليها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المجاورة، وكذلك في حدود القواعد بالمحافظة على الموارد الحية وتنميتها والحفاظ على النادر منها من الانقراض.
- على هذا لا يجوز لسفن الحربية أو لخفر السواحل لأي دولة أن تقوم باعتراض سفينة تصطاد في أعالي البحار أو تقوم باستغلال ثرواته الطبيعية ذو التنقيب عنها حتى ولو تم ذلك بالقرب من منطقتها الاقتصادية ما دام تم في أعالي البحار.
- لا يقتصر حق الصيد على صيد السمك ولكن يمكن أن يشمل استغلال الموارد الطبيعية الأخرى وغير الحية، وبالتالي تشمل استخراج الاسفنج واللؤلؤ والمرجان والبتترول والمعادن.
- ٣- **حرية مد الكابلات والأنابيب في قاع البحار العالية** ← يمكن لأي دولة من أعضاء الجماعة الدولية أن تضع كابلات الاتصال من برق وهاتف وأن تضع خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي في هذا القاع ودون اعتراض من أية دولة. بخطأ عمدي فإنها تتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على ذلك ولهذا قررت اتفاقية البحار عقوبات على الدولة التي تتسبب بالخطأ العمدي أو بسبب الحمال في إتلاف هذه الكابلات والأنابيب.
- ٤- **حرية البحث العلمي** ← يحق لجميع السفن ممارسة أعمال البحث العلمي في أعالي البحار بفرض خدمة وتطوير الأبحاث المتعلقة بالبحر وبيئته البحرية وتنمية ثرواته.
- ٥- **حرية إقامة الجزر الصناعية** ← يحق لجميع الدول إقامة المنشآت والجزر الصناعية في أعالي البحار والتي تحتاجها لأغراض استغلال الموارد الطبيعية للبحر وبشرط عدم إعاقة الملاحة الحرة أو بحقوق الدول الأخرى في البحار العالية أو في مناطقها الاقتصادية.